O Direito e as Arquiteturas de Governança: Rumo a uma Abordagem de Leximetria Relacional

Tradução integral para português (Brasil) — versão de leitura

Manuscrito de 2 de outubro de 2026

Versão de 2 de outubro de 2026 — tradução para estudo. Preservadas as formulações, tabelas e eventuais lacunas do manuscrito original. Os títulos dos trabalhos na bibliografia permanecem no idioma de publicação.

Resumo

O direito faz mais do que prescrever, proibir ou permitir condutas. Ele também organiza a governança ao definir objetos de intervenção, constituir e reconhecer atores, atribuir funções regulatórias, estruturar relações e distribuir autoridade, discricionariedade e accountability (prestação de contas e responsabilização). Entretanto, a pesquisa jurídica comparada desenvolveu instrumentos muito mais robustos para mensurar o conteúdo, o alcance e o rigor das leis do que para identificar as arquiteturas de governança que elas constroem. Este artigo desenvolve um quadro analítico para examinar essa dimensão negligenciada. Distingue três níveis analíticos: elementos de governança diretamente observáveis — objetos, atores, funções, mecanismos, instrumentos e relações; atributos relacionais — autoridade, discricionariedade e accountability; e construtos de ordem superior — estratégias regulatórias, arquiteturas de governança e lógicas de governança. A arquitetura de governança é conceituada não como um único tipo institucional, mas como uma configuração multidimensional pela qual o trabalho regulatório e a capacidade de governar são distribuídos entre autoridades públicas, organizações reguladas, intermediários e beneficiários. Metodologicamente, o artigo desenvolve a leximetria relacional: uma abordagem multinível que avança do texto jurídico e dos enunciados institucionais para as relações, as configurações de governança e as afirmações arquiteturais mediante regras explícitas de inferência. A abordagem distingue unidades de codificação, de análise e de inferência; trata as relações como a ponte decisiva entre o texto jurídico e a estrutura de governança; e enfatiza a agregação configuracional, a significância arquitetural e a rastreabilidade vertical. Assim, possibilita a comparação sistemática de como as leis distribuem funções de governança, autoridade, discricionariedade e accountability entre atores, setores, jurisdições e períodos. A contribuição mais ampla consiste em deslocar a análise jurídica comparada da pergunta primordial sobre o que o direito exige para o exame de como ele organiza o trabalho e a capacidade de governar.

Pendências indicadas no próprio manuscrito original (nota de trabalho do autor):

1. Uma seção desenvolvida sobre lógicas de governança: seção 5.3.
2. Uma demonstração empírica real. Para um apêndice?
3. Consolidação final da ontologia de codificação. Algumas categorias, especialmente na seção de mecanismos, permanecem inacabadas ou se sobrepõem a funções/instrumentos. Entre essas, eu priorizaria a nº 2 — a demonstração com uma lei real. Ela seria a que mais contribuiria para transformar o artigo de uma proposta conceitual em uma contribuição metodológica convincente.

1. Introdução: que tipo de governança uma lei constrói?

O que uma lei cria? A resposta convencional começa pelas regras. As leis proíbem condutas, estabelecem obrigações, conferem direitos, autorizam ações e impõem sanções. Consequentemente, a pesquisa jurídica comparada desenvolveu métodos sofisticados para comparar conteúdo jurídico, cobertura, rigor e efeitos. Entretanto, a legislação desempenha outra função igualmente importante para compreender a organização do

governo contemporâneo: ela constrói sistemas de governança. Uma lei pode criar uma agência, autorizar um órgão profissional, exigir que empresas estabeleçam sistemas internos de conformidade, reconhecer organizações de normalização, atribuir a verificação a auditores privados, estabelecer relações de reporte, mobilizar cidadãos por meio da divulgação de informações, distribuir discricionariedade entre atores públicos e privados e criar arranjos de revisão e accountability. Portanto, o direito não regula simplesmente condutas. Ele organiza os processos institucionais pelos quais as condutas são governadas.

Essa dimensão constitutiva torna-se particularmente visível quando se comparam leis que tratam de problemas substantivos semelhantes. Duas leis podem exigir que empresas atinjam padrões ambientais, financeiros, sanitários ou digitais amplamente comparáveis, ao mesmo tempo que organizam a produção da conformidade de maneiras fundamentalmente diferentes. Uma pode depender predominantemente de inspeção e aplicação coercitiva diretas pelo poder público. Outra pode exigir que as organizações construam sistemas internos de gestão de riscos e automonitoramento. Uma terceira pode condicionar o acesso ao mercado à certificação por organismos privados acreditados. Uma quarta pode combinar reguladores públicos, organismos de normalização, associações profissionais, empresas reguladas, auditores e beneficiários em uma cadeia ampliada de monitoramento, verificação e accountability. Assim, regras substantivas semelhantes podem estar inseridas em arquiteturas de governança muito diferentes. Inversamente, arranjos de governança semelhantes podem reaparecer em domínios de políticas públicas caracterizados por problemas regulatórios bastante distintos. A pergunta comparativa pertinente, portanto, não é apenas o que a lei exige, mas também: que tipo de governança ela constrói?

Uma vasta literatura interdisciplinar fornece os elementos intelectuais para responder a essa pergunta. A administração pública examina jurisdição, delegação, discricionariedade administrativa, supervisão e organização interna do governo. A literatura sobre instrumentos de políticas públicas investiga como governos atuam mediante regras, informação, dispositivos econômicos, contratos e arranjos organizacionais, e enfatiza que os instrumentos incorporam relações específicas entre governantes e governados (Hood 1983; Lascoumes e Le Galès 2007; Salamon 2002). A pesquisa em regulação afastou-se progressivamente da imagem da regulação como uma relação bilateral entre um regulador soberano e um destinatário passivo, enfatizando, em seu lugar, a regulação responsiva, a autorregulação, a metarregulação, os arranjos regulatórios híbridos e as combinações de capacidades públicas e privadas (Ayres e Braithwaite 1992; Gunningham, Grabosky e Sinclair 1998; Black 2001). A pesquisa sobre intermediários regulatórios torna essa estrutura relacional ainda mais explícita ao examinar como as funções regulatórias são distribuídas entre reguladores, intermediários e destinatários (Abbott, Levi-Faur e Snidal 2017). A literatura sobre governança indireta distingue delegação de orquestração e enfatiza a tensão recorrente entre a competência dos intermediários e o controle político (Abbott et al. 2015, 2020). As abordagens experimentalistas e policêntricas demonstram, de forma semelhante, que autoridade, informação e discricionariedade podem ser distribuídas entre vários centros interdependentes, em vez de concentradas em uma única hierarquia (Ostrom 2005; Sabel e Zeitlin 2008, 2012).

Essas literaturas produziram explicações cada vez mais sofisticadas da governança, mas não desenvolveram uma gramática analítica comum para reconstruir sistematicamente arquiteturas de governança a partir de textos jurídicos. Bases de dados jurídicas comparativas geralmente codificam atributos das leis, direitos, obrigações, competências institucionais, restrições jurídicas ou conteúdo substantivo das políticas públicas. Abordagens mais granulares descem, cada vez mais, abaixo do nível do ato normativo, até o dispositivo, o parágrafo ou o enunciado institucional. Esses avanços melhoram substancialmente a precisão com que o conteúdo jurídico pode ser mensurado. Contudo, granularidade, por si só, não revela arquitetura. Saber que uma lei menciona um auditor, impõe uma obrigação de reporte ou prevê certificação não estabelece como esses elementos estão conectados nem como a capacidade de governar é distribuída entre eles. O que permanece comparativamente pouco desenvolvido é um método para reconstruir quem governa, quem é governado, por intermédio de quem ocorre a governança, quais funções diferentes atores desempenham, com que autoridade e discricionariedade e sujeitos a quais formas de accountability.

Este artigo desenvolve esse quadro analítico. Sua proposição inicial é que o direito constitui arquiteturas de governança ao organizar diversos elementos analiticamente distintos. No nível mais diretamente observável, o direito define objetos de governança, constitui atores, atribui funções, ativa mecanismos, estabelece instrumentos e constrói relações. Esses elementos identificam o que é governado, quem participa, qual trabalho de governança é realizado, como opera a influência, por meio de quais dispositivos institucionais e como os atores estão juridicamente conectados. Em um segundo nível, essas relações variam segundo atributos especialmente importantes para a distribuição da capacidade de governar: autoridade, discricionariedade e accountability. Em um terceiro nível, as combinações desses elementos e atributos dão origem a estratégias regulatórias, arquiteturas de governança e lógicas de governança mais amplas. Essa organização em três níveis pretende separar a codificação relativamente direta da inferência progressivamente mais teórica. *[O original contém aqui uma referência residual ao arquivo da versão 4.]*

O quadro é relacional porque os atores não possuem identidades fixas de governança. Uma agência pública pode ser reguladora em uma relação e organização regulada em outra. Uma empresa pode ser simultaneamente destinatária da regulação, autorreguladora e intermediária. Uma associação profissional pode formular padrões, interpretar exigências públicas, representar seus membros e disciplinar a conduta profissional. Assim, a importância analítica de um ator depende não apenas de sua identidade institucional, mas das relações juridicamente constituídas das quais participa. As relações formam a ponte crucial entre a identificação dos atores e a reconstrução da arquitetura de governança. A questão não é simplesmente se reguladores, intermediários, empresas ou beneficiários aparecem na legislação, mas como o direito os conecta por meio de autoridade, delegação, supervisão, reporte, verificação, accountability, revisão, representação e outras formas de governança.

Consequentemente, o artigo define arquitetura de governança como a configuração juridicamente constituída pela qual o trabalho de governança, a autoridade, a discricionariedade e a accountability são distribuídos entre os atores e organizados por meio de relações, mecanismos e instrumentos. Arquitetura não equivale a um único ator, instrumento regulatório ou técnica. Tampouco é adequadamente representada por um conjunto de categorias mutuamente excludentes. As leis contemporâneas podem apresentar simultaneamente características hierárquicas, delegadas, autorregulatórias, metarregulatórias, intermediadas, em rede, policêntricas e multiníveis. Portanto, é preferível compreender arquitetura multidimensionalmente, em termos de propriedades como centralização, atuação direta e intermediação, distribuição público-privada, autonomia autorregulatória, distribuição vertical, pluralidade de centros decisórios, profundidade relacional, alocação funcional e distribuição da discricionariedade e da accountability. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* As formas arquiteturais nomeadas continuam úteis como tipos ideais, mas são tratadas como configurações recorrentes nesse espaço multidimensional, e não como alternativas exaustivas.

Essa conceituação também altera a maneira como a intermediação deve ser estudada. A presença de um intermediário não demonstra que uma lei seja substancialmente intermediada. Alguns terceiros podem desempenhar papéis informacionais ou consultivos periféricos, ao passo que outros podem ocupar posições indispensáveis de controle de acesso (*gatekeeping*) ou exercer autoridade que determina o acesso ao mercado, a certificação ou o status jurídico. Por isso, o artigo distingue prevalência de intermediários de centralidade da intermediação. Esta última diz respeito não apenas à frequência com que intermediários aparecem, mas também à amplitude das funções que desempenham, à autoridade que possuem, à sua indispensabilidade, à sua posição estrutural e ao grau em que eles próprios são regulados. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* A intermediação torna-se, assim, uma propriedade mensurável da arquitetura de governança, e não uma simples classificação dicotômica.

A contribuição metodológica é o que denominamos leximetria relacional. As abordagens leximétricas existentes demonstram o potencial de traduzir textos jurídicos em dados comparativos estruturados. A leximetria relacional amplia esse projeto ao tratar as relações de governança juridicamente constituídas como um objeto empírico central e ao explicitar a passagem de observações jurídicas de nível inferior para

afirmações arquiteturais de ordem superior. A abordagem distingue unidade de codificação, unidade de análise e unidade de inferência. Uma frase, oração ou disposição pode ser a unidade textual à qual se atribui um código; uma relação, função ou atributo relacional pode constituir a unidade de análise; e a arquitetura de uma lei ou regime regulatório pode constituir a unidade final de inferência. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* Essa distinção importa porque afirmações de nível superior não podem simplesmente ser lidas diretamente das observações textuais de nível inferior.

Por isso, o método avança através de vários níveis analíticos aninhados: texto jurídico, enunciados institucionais, relações de governança, configurações de governança, arquiteturas jurídicas e regimes de governança. A passagem entre esses níveis exige regras inferenciais explícitas, em vez de agregação mecânica. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* Um único dispositivo que exija autoavaliação empresarial não estabelece uma arquitetura autorregulatória; a presença de várias agências não estabelece governança policêntrica; e referências reiteradas a intermediários não demonstram que a intermediação seja estruturalmente central. A inferência arquitetural exige evidências relativas à configuração, consequência, recorrência, centralidade ou indispensabilidade das relações de nível inferior.

Esse ponto é particularmente importante porque significância arquitetural não equivale a frequência. Uma única disposição sobre certificação pode tornar um verificador independente indispensável ao acesso ao mercado, enquanto numerosas disposições de reporte podem continuar periféricas à distribuição da autoridade de governar. A metodologia proposta combina, portanto, análise relacional e configuracional. Pergunta não apenas quantos atores, dispositivos ou relações existem, mas como estão organizados e quais relações são consequentes para o funcionamento da governança. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* Toda classificação de ordem superior deve permanecer verticalmente rastreável às configurações de governança, relações, enunciados institucionais e disposições jurídicas que a sustentam. Isso preserva o vínculo probatório entre interpretação teórica e texto jurídico e permite construir classificações arquiteturais alternativas a partir dos mesmos dados subjacentes.

A distinção entre arquitetura jurídica formal e governança na prática é igualmente importante. A leximetria relacional reconstrói o sistema de autoridade, funções e relações constituído pelo direito. Ela não demonstra, por si só, que esses arranjos funcionam da maneira prevista pelos legisladores. A arquitetura formal pode divergir da arquitetura de implementação — os arranjos organizacionais por meio dos quais o direito é efetivado — e da arquitetura operacional — as relações pelas quais a governança efetivamente ocorre. *[O original contém aqui uma referência residual à versão 4.]* Essa divergência não é simplesmente um inconveniente metodológico. Ela cria uma agenda adicional de pesquisa comparativa sobre como os sistemas de governança juridicamente constituídos são traduzidos, modificados ou contornados na prática.

O artigo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 revisa as tradições interdisciplinares que fornecem as bases conceituais para analisar o direito como arquitetura de governança e situa a abordagem em relação aos esforços existentes para codificar o direito nos níveis de atos normativos, dispositivos e enunciados institucionais. A seção 3 desenvolve os elementos diretamente observáveis do quadro: objetos, atores, funções, mecanismos, instrumentos e relações. A seção 4 examina autoridade, discricionariedade e accountability como atributos relacionais pelos quais relações de governança juridicamente constituídas diferem em significância. A seção 5 passa aos construtos de ordem superior, distinguindo estratégias regulatórias, arquiteturas de governança e lógicas de governança e desenvolvendo uma concepção multidimensional e configuracional de arquitetura. A seção 6 apresenta a metodologia da leximetria relacional, abordando níveis de análise, agregação, inferência entre níveis, significância arquitetural, centralidade da intermediação, validação e relação entre arquiteturas formais e operacionais. A conclusão considera as implicações para a pesquisa comparativa sobre direito e governança.

2. Revisão: codificação das leis

O estudo quantitativo do direito desenvolveu-se por meio de várias tradições parcialmente sobrepostas, que diferem quanto à unidade de codificação, ao propósito substantivo e ao grau de granularidade. Alguns projetos tratam o ato normativo ou o regime jurídico como principal objeto de mensuração; outros descem ao nível dos dispositivos, parágrafos ou subdivisões de artigos; outros ainda decompõem o texto jurídico em enunciados institucionais ou componentes linguísticos. Essas abordagens são frequentemente apresentadas como alternativas, mas, para a análise da governança, são mais bem compreendidas como níveis aninhados. Cada um preserva informações diferentes e sustenta diferentes tipos de inferência. A codificação no nível do ato normativo facilita a comparação entre jurisdições e ao longo do tempo; a codificação no nível do dispositivo preserva a heterogeneidade interna das leis; e a codificação no nível do enunciado torna visíveis atores, ações, obrigações, condições e consequências pelos quais se constitui a direção jurídica. Portanto, a questão metodológica central não é qual nível é universalmente superior, mas como informações codificadas em níveis inferiores podem ser agregadas sem perder a estrutura institucional e relacional do direito.

Leximetria no nível do ato normativo: comparabilidade pela abstração

Uma primeira tradição codifica o ato normativo, a constituição ou o regime regulatório como um todo. Seu objetivo principal é a comparabilidade. Arranjos jurídicos complexos são traduzidos em variáveis, pontuações ou índices padronizados, comparáveis entre países e ao longo do tempo. O *Comparative Constitutions Project* (CCP), por exemplo, converte textos constitucionais em um amplo conjunto de atributos codificados relativos à organização governamental, direitos, federalismo, eleições, procedimentos de emenda e instituições de supervisão (Elkins, Ginsburg e Melton 2009). O desenho de codificação preserva vínculos com os dispositivos constitucionais que fundamentam cada resposta e utiliza procedimentos de codificação independente e reconciliação. Em outro domínio, as bases leximétricas do *Cambridge Centre for Business Research* (CBR) traduzem o direito trabalhista, societário e dos credores em indicadores longitudinais apropriados à análise comparativa (Armour, Deakin e Siems 2016). O *Women, Business and the Law*, do Banco Mundial, e o EPLex, da OIT, também convertem regras e proteções jurídicas em indicadores comparativos padronizados. A força da leximetria no nível do ato normativo reside em tornar fenômenos juridicamente complexos manejáveis para a pesquisa comparativa. Ela permite construir séries temporais longas, grandes conjuntos de dados transnacionais e índices teoricamente significativos. Seu custo é a abstração. Normalmente, as variáveis registram se uma característica jurídica existe, em que medida está protegida ou como um regime jurídico pontua em determinada dimensão. Assim, revelam relativamente pouco sobre como dispositivos heterogêneos de uma mesma lei distribuem o trabalho de governança entre atores. Uma lei pode receber uma única pontuação embora algumas de suas disposições estabeleçam controle público direto, outras deleguem autoridade e outras ainda dependam de autorregulação, verificação privada ou implementação multinível. Para questões relativas à arquitetura de governança, portanto, o ato normativo costuma ser excessivamente agregado como unidade primária de codificação.

Codificação no nível do dispositivo: recuperação da heterogeneidade jurídica interna

Uma segunda tradição desce abaixo do nível do ato normativo e trata artigos, parágrafos, considerandos ou subdivisões de artigos como observações separadas. Essa mudança é especialmente importante quando uma única lei contém múltiplos objetos regulatórios, atores, instrumentos e formas de autoridade. A codificação no nível do dispositivo permite preservar a localização das obrigações e competências institucionais, em vez de produzir uma média para todo o documento. *Mapping Europe's Digital Acquis*, de Seidl e Kosti (2026), ilustra o ganho analítico dessa mudança. Seu projeto decompõe um corpus muito extenso de regulamentos, diretivas e decisões da UE em considerandos e unidades operativas de (sub)artigos, classificando essas unidades segundo o conteúdo substantivo, o caráter deôntico, o ator regulado e sua orientação relativa a direitos ou ao mercado. A afirmação metodológica subjacente é consequente: o ato normativo pode ocultar variação interna substancial, pois diferentes parágrafos de um mesmo artigo podem executar tarefas regulatórias distintas. A codificação

abaixo do nível do ato normativo melhora, portanto, a mensuração ao preservar uma heterogeneidade que, de outro modo, desapareceria na agregação.

Para o estudo da governança, a codificação no nível do dispositivo é particularmente valiosa porque identifica onde se encontram atores, obrigações e competências específicos. Entretanto, granularidade por si só não reconstrói arquitetura. Uma base de dados pode identificar que um dispositivo menciona um auditor, outro impõe uma obrigação de reporte e um terceiro autoriza um regulador sem representar como essas disposições constituem conjuntamente um sistema de verificação, supervisão ou accountability. A codificação no nível do dispositivo resolve, portanto, um problema de resolução, mas não necessariamente um problema de estrutura relacional.

Codificação no nível do enunciado: decompondo a gramática da direção jurídica

As abordagens de maior granularidade operam no nível da frase, oração ou enunciado institucional. A gramática das instituições de Crawford e Ostrom (1995) ofereceu um quadro fundador para decompor enunciados institucionais em componentes que especificam atores, ações, operadores deônticos, condições e sanções. A *Institutional Grammar 2.0* amplia essa abordagem para enunciados regulativos, constitutivos e híbridos, oferecendo níveis alternativos de codificação concebidos para equilibrar riqueza conceitual e tratabilidade computacional (Frantz e Siddiki 2021, 2022; Siddiki e Frantz 2024).

Esse nível de análise é particularmente importante porque frases jurídicas frequentemente contêm informações relacionais que desaparecem quando se atribui um único código a um artigo ou lei. Uma disposição pode identificar quem está obrigado a agir, em relação a quem, sob quais condições, com qual discricionariedade e com quais consequências. Assim, a codificação no nível do enunciado aproxima a análise jurídica da gramática institucional pela qual a governança é constituída. Ao mesmo tempo, introduz um difícil problema de delimitação: frases linguísticas nem sempre equivalem a enunciados institucionais. Uma frase pode conter várias obrigações ou relações entre atores, enquanto um único arranjo institucional pode estar distribuído por várias frases ou disposições. A unidade pertinente de codificação deve, portanto, ser definida substantivamente, e não apenas gramaticalmente.

O RegData representa outra forma de mensuração jurídica granular. Em vez de reconstruir enunciados institucionais, identifica termos restritivos como *shall*, *must* e *prohibited*, utilizando análise textual e aprendizado de máquina para estimar o grau de restritividade regulatória e a relevância setorial (Al-Ubaydli e McLaughlin 2017). Sua contribuição demonstra a escalabilidade das abordagens computacionais do texto jurídico. Contudo, medidas lexicais e abordagens de gramática institucional respondem a perguntas diferentes. Contagens de restrições capturam intensidade e carga textual; a decomposição institucional captura os componentes da direção jurídica. Nenhuma das duas, isoladamente, identifica necessariamente a configuração mais ampla de atores e relações pela qual a governança é organizada.

Da granularidade à relacionalidade

Consideradas em conjunto, essas tradições mostram que nenhum nível de codificação é suficiente para todas as finalidades. Atos normativos, dispositivos e enunciados institucionais devem, em vez disso, ser tratados como níveis analíticos aninhados. Bases de dados no nível do ato normativo maximizam abrangência e comparabilidade. A codificação no nível do dispositivo preserva a variação interna. A codificação no nível do enunciado identifica os componentes elementares da direção jurídica. O desafio metodológico consiste em conectar esses níveis sem agregação prematura nem fragmentação excessiva.

Para analisar o direito como arquitetura de governança, o passo adicional crítico é relacional. O texto jurídico não contém simplesmente atores, obrigações e instrumentos isolados; ele conecta atores por relações de autorização, delegação, supervisão, reporte, verificação, accountability, revisão e representação. Um desenho de codificação multinível deve, portanto, preservar o enunciado ou dispositivo como âncora probatória,

registrando separadamente as relações de governança constituídas pelo texto. Isso permite distinguir, por exemplo, entre a mera presença de um certificador e um arranjo jurídico no qual uma autoridade pública reconhece o certificador, este verifica uma organização regulada, a organização fornece informações e a autoridade conserva competências de supervisão ou revogação.

Essa distinção também esclarece a diferença entre unidade de codificação e unidade de análise. Uma frase ou disposição pode servir como unidade textual à qual são associados códigos, enquanto a relação de governança pode constituir a unidade substantiva de análise e a lei ou regime regulatório, a unidade final de inferência. O desenho resultante combina a rastreabilidade da codificação jurídica granular com a capacidade de reconstruir configurações institucionais de ordem superior. Em vez de impor uma escolha entre abordagens no nível do documento, do dispositivo ou do enunciado, a leximetria relacional trata essas abordagens como etapas complementares de uma estratégia de mensuração multinível.

A implicação é que o progresso na codificação jurídica depende não apenas de uma resolução textual cada vez mais fina, mas também da preservação das conexões entre os elementos codificados. A granularidade revela a heterogeneidade; a relacionalidade revela a arquitetura. Uma estratégia de codificação adequada à governança comparada deve, portanto, permitir avançar do texto jurídico aos enunciados institucionais, destes às relações entre atores e destas a configurações de ordem superior, mantendo a rastreabilidade vertical até a fonte jurídica original. Isso fornece a base empírica para comparar não apenas o que as leis regulam, mas como organizam o trabalho e a capacidade de governar.

Nível I — Elementos de governança diretamente observáveis: objetos; atores; funções; mecanismos; instrumentos; relações.

Nível II — Atributos relacionais: autoridade; discricionariedade; accountability.

Nível III — Construtos de ordem superior: estratégias; arquiteturas; lógicas de governança.

3. Dimensões centrais: Nível I

3.1. Objetos: o que o direito governa?

O objeto de governança é a conduta, entidade, processo, relação ou arranjo institucional para o qual a governança é dirigida. A regulação clássica governa condutas: emissões, preços, práticas de emprego, divulgação de informações ou segurança de produtos. O direito contemporâneo, porém, governa cada vez mais organizações, processos, informação e os próprios sistemas de governança.

Objeto	O que é governado?	Exemplos
Conduta	Comportamento ou decisões de pessoas e organizações	Emissões; precificação; contratação; divulgação de informações
Organizações	Estruturas e capacidades organizacionais internas	Unidades de conformidade; conselhos; comitês de risco
Processos	Procedimentos pelos quais decisões são tomadas	Devida diligência; consulta; avaliação de riscos
Informação/conhecimento/conteúdo	Conteúdo e sua distribuição; produção, classificação, reporte ou circulação de informação	Censura; conteúdo produzido por usuários; divulgação; registros; reporte; rótulos
Produtos/serviços/tecnologias	Características dos resultados ou sistemas governados	Segurança de produtos; serviços digitais; algoritmos
Relações	Relações entre atores juridicamente constituídos	Auditor-cliente; plataforma-usuário; empregador-trabalhador
Riscos	Identificação, avaliação e gestão de danos possíveis	Riscos financeiros; ambientais; digitais

Objeto	O que é governado?	Exemplos
Sistemas de governança (*regular o regulador*)	Atores e processos que, eles próprios, exercem governança	Reguladores; auditores; certificadores; sistemas de acreditação

3.2. Atores: quem governa e quem é governado?

Os textos jurídicos povoam os sistemas de governança. Eles criam autoridades públicas, reconhecem organizações privadas, autorizam profissionais e atribuem responsabilidades a empresas, associações, organismos de normalização, auditores, tribunais e cidadãos.

Família de atores	Funções típicas	Posição relacional possível
R/I/T/B	Formuladores de regras (*rule-makers*); destinatários das regras (*rule-takers*); intermediários regulatórios (*rule-intermediaries*); beneficiários das regras (*rule-beneficiaries*)	Múltipla; sobreposta
Instituições políticas	Autorização; definição de objetivos; supervisão	Formulador de regras / principal
Órgãos administrativos	Elaboração de regras; licenciamento; monitoramento; aplicação coercitiva	Regulador / intermediário / destinatário
Tribunais e órgãos adjudicadores	Interpretação; revisão; reparação	Revisor / aplicador
Empresas e organizações reguladas	Implementação; reporte; controle interno	Destinatário / autorregulador / intermediário
Associações profissionais e setoriais	Padrões; disciplina; conhecimento especializado	Intermediário / autorregulador
Organismos de normalização e acreditação	Padronização; autorização; controle de qualidade	Metarregulador / intermediário
Auditores, certificadores e verificadores	Monitoramento; verificação; asseguração	Intermediário
Sociedade civil e meios de comunicação	Monitoramento; representação; pressão reputacional	Fiscalizador / beneficiário / intermediário
Cidadãos, trabalhadores, consumidores, investidores	Reivindicação de direitos; participação; utilização da informação	Beneficiário / destinatário / monitor

3.3. Funções

As funções identificam o trabalho de governança desempenhado pelos atores. Incluem elaboração de regras e estabelecimento de padrões; implementação; interpretação e tradução; fornecimento de informações; monitoramento; verificação; asseguração; investigação; aplicação coercitiva; adjudicação e resolução de controvérsias; remediação; e revisão. Separar funções de atores e mecanismos permite comparar a divisão do trabalho regulatório: a mesma função pode ser exercida por um ministério, agência, associação, empresa, auditor ou organização da sociedade civil. Da mesma forma, diferentes mecanismos podem realizar a mesma função.

Função	Trabalho de governança desempenhado	Dispositivo jurídico ilustrativo
Elaboração de regras e definição de padrões	Formula regras vinculantes, padrões técnicos, parâmetros de referência ou códigos que especificam condutas ou desempenhos esperados.	Regulamentação delegada; norma técnica; código legal; diretriz vinculante.
Implementação	Confere efeito prático a regras jurídicas, programas, padrões ou exigências regulatórias.	Programa de conformidade; plano de implementação; procedimento de autorização; sistema obrigatório de controle interno.

Função	Trabalho de governança desempenhado	Dispositivo jurídico ilustrativo
Interpretação e tradução	Esclarece, especifica ou traduz exigências jurídicas gerais em orientações operacionais para determinados atores ou contextos.	Orientação regulatória; aviso interpretativo; protocolo profissional; diretriz de implementação.
Fornecimento de informações	Produz, coleta, organiza, transmite ou divulga informação necessária à governança.	Relatório obrigatório; registro público; exigência de divulgação; dever de notificação.
Monitoramento	Observa condutas, condições, processos ou desempenho para identificar conformidade, risco ou mudança.	Inspeção; obrigação de reporte; sistema de vigilância; exigência de monitoramento de conformidade.
Aplicação coercitiva (*enforcement*)	Assegura o cumprimento e responde a infrações mediante ações corretivas, coercitivas ou punitivas.	Ordem administrativa; multa; suspensão de licença; medida injuntiva; revogação da autorização.
Adjudicação e resolução de controvérsias	Determina direitos, obrigações, responsabilidade ou interpretações controvertidas e resolve disputas entre atores.	Processo judicial; tribunal administrativo; arbitragem; procedimento legal de reclamações.
Remediação	Corrige danos, restabelece a conformidade, compensa as partes afetadas ou exige reparação após falha ou infração.	Ordem de ação corretiva; regime de compensação; obrigação de restituição; plano de remediação.

3.4. Mecanismos

Um mecanismo de governança é um meio distinto pelo qual um ator ou arranjo institucional molda a conduta, as capacidades, as informações, as escolhas ou as decisões de outro ator. Mecanismos são meios elementares de governança, e não sistemas completos de governança. Instrumento, mecanismo e função devem permanecer distintos. Um instrumento é um dispositivo jurídico ou institucional concreto; um mecanismo descreve como esse dispositivo exerce influência; e uma função identifica a tarefa de governança realizada. Um registro público obrigatório é um instrumento capaz de ativar mecanismos de divulgação e reputação, ao mesmo tempo que desempenha uma função informacional. Um certificado emitido por terceiro é um instrumento que pode ativar mecanismos de verificação e autorização, desempenhando uma função de asseguração.

Mecanismo	Lógica de governança	Dispositivo jurídico ilustrativo
Comando	Exigir ou proibir	Regra obrigatória; condição de licença
Incentivo	Alterar custos e benefícios	Tributo; subsídio; direito negociável
Contrato	Criar obrigações pactuadas	Contrato público; concessão
Informação	Alterar conhecimento ou visibilidade	Reporte; comparação de desempenho (*benchmarking*)
Divulgação	Mobilizar escrutínio externo	Registro público; rótulo
Autorização	Conceder permissão ou status	Licença; designação
Delegação	Transferir autoridade	Delegação legal
Acreditação	Validar a competência para desempenhar um papel	Acreditação de certificadores
Monitoramento	Observar comportamento ou desempenho	Inspeção; vigilância
Verificação	Estabelecer a credibilidade de uma afirmação	Auditoria; avaliação da conformidade
Participação	Dar voz aos atores afetados	Consulta; representação
Reputação	Mobilizar avaliação social ou de mercado	Classificações; publicação
Sanção	Impor consequências pelo descumprimento	Multa; suspensão; revogação

Mecanismo	Lógica de governança	Dispositivo jurídico ilustrativo
Revisão (revisão por pares)	Submeter decisões a reconsideração	Revisão administrativa, acadêmica ou judicial
Registro	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Notificação	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Reporte	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Certificação	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Auditoria	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Ordenação e classificação (*ranking & rating*)	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Asseguração (*assurance*)	Fornece uma base dotada de autoridade ou credibilidade para confiar na conformidade, qualidade, competência ou desempenho.	*[Em branco no original]*
Avaliação da conformidade	*[Sem definição no original]*	*[Em branco no original]*
Investigação	Examina suspeitas de violações, falhas, riscos ou fatos contestados por meio de apuração sistemática.	Investigação prevista em lei; competência investigativa; requisição compulsória de informações; inspeção após suspeita de infração.

3.5. Instrumentos: os dispositivos institucionais por meio dos quais a governança é organizada

A governança é exercida não apenas por meio de atores, funções e mecanismos, mas também de dispositivos institucionais concretos. Chamamos esses dispositivos de instrumentos de governança. Instrumentos são arranjos juridicamente constituídos ou reconhecidos por meio dos quais a atividade de governar se torna operacional. Licenças, permissões, auditorias, cadastros, exigências de reporte, regimes de certificação, exigências de divulgação, contratos, padrões, sistemas de acreditação, procedimentos de reclamação e sanções são exemplos conhecidos. Eles conferem forma institucional às intenções de governar ao especificar como a autoridade, a informação, os incentivos, a supervisão ou a participação devem ser organizados na prática.

A literatura sobre instrumentos de políticas públicas enfatiza há muito que os governos raramente agem diretamente sobre resultados sociais. Em vez disso, governam por meio de ferramentas que estruturam o comportamento e as capacidades dos atores públicos e privados. Classificações iniciais distinguiam instrumentos segundo os recursos mobilizados pelos governos, como autoridade, informação, finanças e organização (Hood 1983). Trabalhos posteriores ampliaram a análise das ferramentas governamentais para os arranjos institucionais pelos quais se perseguem finalidades públicas, incluindo subvenções, contratos, regulação, vales, seguros, empresas estatais e outras formas de governança indireta (Salamon 2002). Schneider e Ingram (1990) distinguiram igualmente ferramentas de políticas públicas segundo os pressupostos comportamentais e as capacidades por meio dos quais procuram induzir ações, enquanto Vedung (1998) agrupou notoriamente os instrumentos em regulação, meios econômicos e informação. Pesquisas mais recentes sobre desenho de políticas públicas enfatizam que os instrumentos raramente funcionam isoladamente e devem ser compreendidos como componentes de combinações de instrumentos e configurações institucionais (Howlett 2010; Howlett e Rayner 2007).

Para o presente quadro, o ponto essencial é que instrumentos não são meras escolhas de política pública. Eles são componentes da arquitetura de governança. Um regime de licenciamento, por exemplo, estabelece mais do que uma exigência substantiva. Cria um processo institucionalizado no qual um ator solicita autorização, outro avalia a elegibilidade, condições podem ser impostas, informações podem ser solicitadas, a conformidade contínua pode ser monitorada e a autorização pode posteriormente ser suspensa ou revogada. Da mesma forma, uma auditoria cria um arranjo estruturado que envolve auditado, auditor, padrões de avaliação, acesso à informação, reporte, possíveis providências posteriores e, frequentemente, alguma relação com um regulador ou beneficiário. Portanto, instrumentos organizam atores e relações, além de comportamentos.

Essa compreensão apoia-se no argumento de Lascoumes e Le Galès (2007) de que os instrumentos de políticas públicas não são dispositivos técnicos neutros, mas formas de ordenação social e política. Eles incorporam concepções específicas da relação entre governantes e governados e distribuem recursos, autoridade e responsabilidade entre os participantes. Um regime de inspeção pública, um sistema de certificação privada e uma autoavaliação obrigatória podem todos servir a uma função de monitoramento ou asseguração, mas atribuem o trabalho de governança a diferentes atores e criam padrões distintos de discricionariedade, dependência e accountability. A escolha dos instrumentos é, portanto, constitutiva da arquitetura de governança.

Isso é particularmente importante na regulação contemporânea porque muitos instrumentos de governança são, eles próprios, organizacionalmente complexos. Certificação, acreditação, auditoria, comparação de desempenho, divulgação de informações e procedimentos de reclamação frequentemente mobilizam terceiros, em vez de operar por meio de uma relação direta entre regulador e destinatário. À medida que a governança regulatória se tornou cada vez mais descentralizada e híbrida, os instrumentos passaram a ser veículos pelos quais o trabalho regulatório é distribuído entre autoridades públicas, empresas, organizações profissionais, intermediários e beneficiários (Gunningham, Grabosky e Sinclair 1998; Scott 2004; Abbott, Levi-Faur e Snidal 2017). Nessa perspectiva, os instrumentos constituem uma das principais interfaces observáveis entre regras jurídicas e arquitetura de governança.

Instrumentos, mecanismos e funções. Uma dificuldade conceitual persistente diz respeito à fronteira entre instrumentos e mecanismos. Os termos são frequentemente utilizados de maneira intercambiável na literatura sobre políticas públicas e regulação. “Divulgação”, “auditoria”, “licenciamento”, “monitoramento” ou “certificação”, por exemplo, podem ser descritos, em diferentes trabalhos, como instrumentos, mecanismos ou técnicas regulatórias. Para fins de codificação comparativa, contudo, uma distinção analítica é útil, mesmo quando as fronteiras empíricas permanecem imperfeitas.

Uma função identifica o trabalho de governança desempenhado. Um mecanismo identifica o processo por meio do qual operam influência, constrangimento ou habilitação. Um instrumento identifica o dispositivo institucional concreto pelo qual o mecanismo é organizado. Assim, monitoramento é uma função quando descreve o trabalho de observar comportamento ou desempenho; vigilância pode constituir um mecanismo pelo qual se geram informações sobre esse comportamento; e um programa de inspeção pode ser o instrumento institucional pelo qual monitoramento e vigilância são organizados. Da mesma forma, asseguração é uma função, verificação pode ser o mecanismo operativo e certificação ou auditoria podem ser os instrumentos pelos quais a asseguração é institucionalizada.

A distinção pode ser representada como:

- **Função:** qual trabalho de governança é desempenhado.
- **Mecanismo:** como a influência ou o controle opera.
- **Instrumento:** o dispositivo institucional pelo qual isso é organizado.

A relação entre essas dimensões não é de um para um. Um único instrumento pode incorporar diversos mecanismos e desempenhar várias funções. Um registro público, por exemplo, pode exercer uma função informacional e, simultaneamente, ativar mecanismos de divulgação, transparência e reputação. A certificação pode combinar mecanismos de verificação, autorização e reputação, desempenhando funções de asseguração e monitoramento. Inversamente, o mesmo mecanismo pode materializar-se por meio de instrumentos diferentes. A divulgação de informações pode operar mediante relatórios obrigatórios, rótulos de produtos, bases de dados públicas ou demonstrações financeiras.

A implicação para a codificação, portanto, é que instrumentos não devem ser inferidos mecanicamente a partir de funções ou mecanismos. Devem ser codificados separadamente quando o texto jurídico estabelece ou reconhece um dispositivo institucional suficientemente distinto.

Proposta de codificação de instrumentos. Para a leximetria relacional, a abordagem mais útil é tratar instrumentos como características observáveis das relações de governança juridicamente constituídas, e não como classificações mutuamente excludentes de leis inteiras. Uma lei pode empregar simultaneamente dezenas de instrumentos, e o mesmo dispositivo pode estabelecer mais de um.

Família de instrumentos	Dispositivos ilustrativos	Funções/mecanismos típicos
Autorização	Licença, permissão, designação, aprovação	Controle de acesso; autorização
Registro	Cadastro, inscrição, sistema de notificação	Informação; identificação; entrada no mercado
Informação	Relatório obrigatório, declaração de divulgação, base de dados, rótulo	Fornecimento de informações; transparência
Monitoramento	Inspeção, sistema de vigilância, revisão de conformidade	Observação; detecção
Verificação/asseguração	Auditoria, certificação, avaliação da conformidade	Verificação; asseguração
Padronização	Norma técnica, código, parâmetro de referência	Especificação; coordenação
Contratual	Concessão, contrato de aquisição pública, acordo regulatório	Troca; condicionalidade
Econômico	Tributo, subsídio, taxa, direito negociável	Incentivo
Participativo	Consulta, órgão consultivo, procedimento de representação	Participação; representação
Accountability/reparação	Procedimento de reclamação, recurso, revisão, ouvidoria	Dever de prestar contas; contestação; reparação
Aplicação coercitiva	Multa, suspensão, revogação, ordem corretiva	Coerção; sanção
Transferência de risco	Seguro, garantia, garantia financeira	Alocação de riscos; asseguração

Essa classificação deve permanecer deliberadamente aberta a refinamentos. O objetivo não é estabelecer uma taxonomia universal e exaustiva de instrumentos, mas criar categorias suficientemente estáveis para comparação, preservando a possibilidade de codificação mais detalhada e específica por domínio. Diferentes setores regulatórios podem utilizar instrumentos próprios: a governança ambiental pode empregar licenças de emissão e regimes de comércio de direitos; a governança financeira pode utilizar requisitos de capital e testes de estresse; a governança digital pode depender fortemente de avaliações de risco, relatórios de transparência, sinalizadores confiáveis (*trusted flaggers*), avaliações de conformidade ou códigos de conduta. A exigência crucial é a rastreabilidade vertical. Todo instrumento codificado deve permanecer vinculado ao dispositivo ou aos dispositivos que o estabelecem e, sempre que possível, aos atores e relações pelos quais opera. Isso permite distinguir, por exemplo, uma auditoria realizada internamente por empresa regulada, uma auditoria conduzida por intermediário privado independente e uma inspeção efetuada diretamente por autoridade pública. O instrumento nominal pode parecer semelhante, embora sua arquitetura de governança seja substancialmente diferente.

Instrumentos como elementos constitutivos das arquiteturas. A codificação dos instrumentos torna-se mais útil quando eles são analisados configuracionalmente, e não como frequências isoladas. Contar licenças, auditorias ou exigências de reporte pode revelar a prevalência de determinados dispositivos regulatórios, mas a arquitetura de governança depende de como esses instrumentos são combinados e de quem os opera. Considere dois regimes jurídicos que recorrem intensamente à auditoria. Em um deles, as auditorias são realizadas diretamente por um órgão estatal de inspeção e alimentam a aplicação coercitiva hierárquica. No outro, são realizadas por organismos privados acreditados, cujas conclusões determinam o acesso ao mercado e que, eles próprios, estão sujeitos à supervisão pública. O mesmo instrumento nominal está inserido em relações diferentes e, consequentemente, contribui para arquiteturas diferentes. Isso também significa que instrumentos podem servir como importantes unidades intermediárias de agregação. São mais concretos do que estratégias

regulatórias ou arquiteturas de governança, mas frequentemente mais consequentes do ponto de vista institucional do que enunciados jurídicos individuais. A identificação de combinações recorrentes de instrumentos pode, portanto, ajudar a revelar arranjos característicos de governança — por exemplo, cadeias de acreditação-certificação, sistemas de registro-reporte, sistemas de autoavaliação-auditoria ou sequências de licenciamento-inspeção-sanção.

A análise dos instrumentos acrescenta, assim, uma camada importante à leximetria relacional. Permite ao pesquisador identificar não apenas quem governa quem e por meio de qual forma de influência, mas por intermédio de quais tecnologias institucionais a governança se torna operacional. Ao fazê-lo, conecta a literatura tradicional de instrumentos de políticas públicas à análise mais ampla do direito como arquitetura para organizar a governança.

3.6. Relações

Relações são conexões juridicamente constituídas entre dois ou mais atores por meio das quais se exercem autoridade, obrigações, informação, recursos, supervisão, accountability, representação ou outras formas de governança. Uma relação especifica não apenas que os atores participam da governança, mas como o Ator A está institucionalmente conectado ao Ator B. As relações são, portanto, direcionais e relacionais: um regulador pode autorizar um verificador; uma empresa pode reportar a um regulador; um auditor pode verificar as afirmações de uma empresa; um tribunal pode revisar a decisão de uma agência; ou uma associação pode representar seus membros. O mesmo ator pode, consequentemente, ocupar diferentes posições de governança em diferentes relações. Essa distinção é central para a leximetria relacional porque a arquitetura de governança é constituída não pela presença isolada de certos atores, mas pelo padrão das relações que os conectam. Isso desenvolve a premissa relacional já apresentada no artigo: os atores não possuem identidades fixas de governança; sua posição depende da relação juridicamente constituída específica da qual participam.

Relação	Relação fundamental	Expressão jurídica típica	Ilustração
Autoridade/controle	A possui poder jurídico para dirigir ou restringir B	Comando, proibição, decisão vinculante	Regulador → empresa
Delegação/autorização	A habilita B a exercer autoridade ou funções especificadas	Delegação, mandato, designação	Ministério → agência
Fiscalização/supervisão	A monitora ou controla o exercício das funções de B	Supervisão, inspeção, aprovação	Regulador → intermediário
Accountability	B deve explicar, justificar ou responder por sua conduta perante A	Reporte, fundamentação, auditoria, dever de prestar contas	Agência → legislativo
Informação/reporte	A deve fornecer informações a B	Notificação, divulgação, reporte	Empresa → regulador
Verificação/asseguração	A avalia a validade, qualidade ou conformidade de B ou das afirmações de B	Auditoria, certificação, avaliação da conformidade	Auditor → empresa
Revisão/adjudicação	A pode reconsiderar, validar, anular ou resolver decisões relativas a B	Recurso, revisão judicial, reclamações	Tribunal → regulador
Representação/participação	A representa, fala por B ou participa em nome de B ou de interesses afetados	Consulta, representação, direitos de participação	Associação → membros
Contratual/troca	A e B estão conectados por troca juridicamente estruturada	Contrato, concessão, aquisição pública	Governo ↔ prestador
Beneficiária/protetiva	A governança exercida por A dirige-se à proteção ou à concessão de direitos/benefícios a B	Titularidade de direito, proteção, direito do beneficiário	Regulador → consumidor

Distinguimos o tipo de relação dos atributos relacionais, como os mecanismos. A relação pode ser, por exemplo, de delegação, mas essa delegação pode variar em diversos atributos:

- **Direção:** A → B ou A ↔ B.
- **Base jurídica:** obrigatória / autorizada / voluntária.
- **Autoridade:** vinculante / não vinculante.
- **Discricionariedade:** baixa / média / alta.
- **Independência:** dependente / semiautônoma / autônoma.
- **Accountability:** perante quem B deve responder.
- **Intensidade:** episódica / periódica / contínua.
- **Transparência:** pública / restrita / confidencial.
- **Sancionabilidade:** se o descumprimento gera consequências.
- **Contestabilidade:** se decisões podem ser impugnadas ou revistas.

Isso produz uma estrutura de dados muito mais poderosa. Em vez de codificar apenas: **Regulador — Intermediário — Empresa**, podemos identificar:

- Regulador → autoriza → Certificador.
- Regulador → supervisiona → Certificador.
- Certificador → verifica → Empresa.
- Empresa → fornece informações → Certificador.
- Certificador → reporta → Regulador.
- Empresa → fornece produto/serviço → Consumidor.
- Regulador → protege → Consumidor.

4. Nível II: atributos relacionais

Autoridade, discricionariedade e accountability são atributos relacionais que qualificam as relações de governança reconstruídas a partir do direito. Autoridade identifica a capacidade juridicamente consequente vinculada a uma relação; discricionariedade identifica o âmbito da escolha juridicamente estruturada no exercício dessa capacidade; e accountability identifica as relações institucionalizadas por meio das quais o exercício da autoridade e da discricionariedade deve ser explicado, avaliado, revisto ou submetido a prestação de contas.

4.1. Autoridade: a capacidade juridicamente constituída de governar

As relações de governança diferem não apenas quanto a quem participa e quais funções desempenha, mas também quanto à autoridade vinculada a essas funções. Autoridade refere-se à capacidade juridicamente constituída de um ator tomar decisões, emitir exigências, determinar status, atribuir direitos ou obrigações, restringir a conduta de outros ou, de outra forma, produzir consequências reconhecidas pela ordem jurídica. Portanto, distingue-se de participação, especialização técnica, influência ou importância organizacional. Um ator pode ser altamente influente sem possuir autoridade formal, enquanto outro pode exercer autoridade juridicamente vinculante ainda que sua capacidade prática seja limitada. Para a análise do direito como arquitetura de governança, portanto, a questão pertinente não é apenas quem age, mas com qual capacidade juridicamente reconhecida de governar.

A autoridade ocupa há muito uma posição central nas teorias da administração e da regulação. A concepção weberiana da autoridade legal-racional enfatizava a institucionalização da competência por meio de cargos e

regras formalmente constituídos. Posteriormente, a literatura de administração pública examinou como a autoridade é distribuída pela delegação, jurisdição, hierarquia e discricionariedade administrativa, enquanto abordagens principal-agente conceituaram a governança como cadeias nas quais a autoridade é transferida, mas acompanhada de mecanismos de controle e supervisão. A governança regulatória complica essa imagem, pois a autoridade está cada vez mais fragmentada entre agências públicas, entidades privadas, organizações profissionais, empresas reguladas e intermediários. Os sistemas regulatórios podem, portanto, combinar autoridade pública formal com formas de autoridade privada delegadas, derivadas, condicionais ou funcionalmente limitadas (Majone 1997; Black 2001; Abbott et al. 2015; Abbott, Levi-Faur e Snidal 2017).

A distinção entre autoridade e função é essencial. Dois atores podem desempenhar a mesma função e possuir autoridades muito diferentes. Um inspetor público, um responsável interno por conformidade e um auditor privado podem todos monitorar a conformidade. Contudo, o inspetor pode possuir competências legais de acesso e sanção, o responsável por conformidade pode atuar sob autoridade organizacional interna e o auditor pode apenas avaliar e reportar. De maneira semelhante, diversos atores podem participar da elaboração de regras, mas apenas alguns podem editar padrões juridicamente vinculantes. Codificar a função sem a autoridade arriscaria, portanto, tratar como equivalentes formas de governança institucionalmente distintas.

Autoridade também deve ser distinguida de mecanismo e instrumento. Autorização, delegação, licenciamento, certificação e acreditação podem operar como mecanismos ou instrumentos pelos quais a autoridade é constituída ou exercida, mas autoridade refere-se à capacidade jurídica vinculada ao ator ou à relação. Uma licença, por exemplo, é um instrumento; a autorização é um mecanismo pelo qual se confere um status ou permissão; e o poder juridicamente reconhecido da autoridade licenciadora de conceder, condicionar, suspender ou revogar essa permissão é um atributo da relação de governança. O mesmo instrumento pode, consequentemente, incorporar diferentes graus de autoridade segundo suas consequências jurídicas.

Para fins de codificação, a autoridade é mais bem tratada como atributo relacional multidimensional, e não como uma simples dicotomia. Pelo menos cinco dimensões podem ser distinguidas.

Primeira, caráter vinculante (*bindingness*): diz respeito a saber se a decisão ou exigência de um ator restringe juridicamente outro ator. A autoridade vinculante difere da influência consultiva, recomendatória ou informacional.

Segunda, alcance (*scope*): diz respeito ao conjunto de matérias sobre as quais a autoridade se estende. A autoridade pode ser ampla, abrangendo todo um domínio regulatório, ou restrita, limitada a uma avaliação técnica, autorização, padrão ou etapa procedimental específicos.

Terceira, consequência (*consequence*): diz respeito aos efeitos jurídicos decorrentes do exercício da autoridade. Um ator pode simplesmente emitir um parecer, ou sua decisão pode determinar acesso ao mercado, elegibilidade, certificação, responsabilidade, sanção ou status jurídico.

Quarta, derivação (*derivation*): diz respeito à fonte da autoridade. Ela pode ser originária ou estatutária, delegada por outro órgão público, conferida mediante designação ou acreditação, ou condicionalmente reconhecida pelo direito. Essa distinção é especialmente importante para intermediários regulatórios cuja autoridade frequentemente deriva de reconhecimento juridicamente estruturado, e não de competência soberana direta.

Quinta, possibilidade de revisão e reversibilidade (*reviewability and reversibility*): diz respeito a saber se o exercício da autoridade está sujeito a aprovação, recurso, supervisão ou revogação por outro ator. Uma autoridade formalmente vinculante, mas facilmente reversível ou rigidamente supervisionada, difere da autoridade exercida com autonomia institucional substancial.

Essas distinções sugerem uma representação relacional como:

Autoridade = f(caráter vinculante, alcance, consequência, derivação, possibilidade de revisão).

O objetivo dessa representação não é necessariamente construir um único índice aditivo de autoridade. Em vez disso, ela torna visíveis seus diferentes componentes e permite comparar relações de governança. Um organismo privado de certificação pode possuir autoridade restrita, mas altamente consequente, caso seu certificado seja condição necessária para o acesso ao mercado. Um ministério pode possuir ampla autoridade legal, mas delegar grande parte de seu exercício operacional a agências especializadas. Uma organização de normalização pode não deter autoridade formalmente vinculante e ainda assim adquirir considerável significância regulatória porque a conformidade jurídica depende da observância de seus padrões. Portanto, a autoridade deve ser codificada de modo a preservar essas distinções, em vez de reduzir a governança a uma simples dicotomia público/privado.

Isso tem implicações diretas para a identificação de arquiteturas de governança. A governança hierárquica caracteriza-se não apenas por relações diretas entre reguladores públicos e destinatários, mas pela concentração de autoridade vinculante e capacidade sancionatória. Arquiteturas delegadas distribuem autoridade, preservando alguma cadeia de autorização e controle. Arquiteturas intermediadas podem atribuir autoridade consequente, porém delimitada, a terceiros. Arquiteturas policêntricas distribuem a autoridade decisória entre múltiplos centros parcialmente autônomos. A estrutura da autoridade constitui, portanto, uma das principais dimensões pelas quais as arquiteturas de governança diferem.

Para a leximetria relacional, a autoridade pode ser codificada no nível da relação, permanecendo rastreável ao dispositivo jurídico que a estabelece. Isso permite distinguir a presença de uma relação de governança da força ou consequência dessa relação. Também ajuda a enfrentar um problema central de agregação: um ator raramente mencionado pode, não obstante, ser arquiteturalmente central se o direito lhe conferir autoridade decisiva. A simples contagem de relações não captaria essa característica. A autoridade, portanto, fornece um dos principais meios de ponderar a significância estrutural das relações de governança juridicamente constituídas.

4.2. Discricionariedade: o espaço de escolha juridicamente estruturado

Se a autoridade diz respeito a saber se, e em que medida, um ator possui capacidade de governar, a discricionariedade refere-se ao conjunto de escolhas disponíveis no exercício dessa capacidade. A discricionariedade existe quando o direito permite a um ator selecionar entre cursos de ação, interpretações, prioridades, procedimentos, padrões ou respostas juridicamente aceitáveis. Não é, portanto, ausência de direito nem simples liberdade em face da regulação. A própria discricionariedade é juridicamente estruturada: o direito pode criar, ampliar, restringir, orientar, revisar ou retirar o espaço no qual os atores exercem juízo. O estudo da discricionariedade é central para o direito administrativo e a administração pública, pois as regras jurídicas não podem especificar integralmente todas as circunstâncias futuras em que decisões de governança terão de ser tomadas. Consequentemente, organizações administrativas operam sob diferentes combinações de restrições baseadas em regras e juízo delegado. Formulações clássicas tratavam a discricionariedade como o espaço deixado por uma especificação incompleta, enquanto trabalhos posteriores enfatizaram que ela é frequentemente incorporada deliberadamente ao desenho dos sistemas regulatórios para permitir conhecimento especializado, adaptação, priorização e responsividade (Davis 1969; Galligan 1986; Hawkins 1992). A literatura regulatória demonstra, da mesma forma, que as modalidades de regulação baseada em princípios, riscos, gestão e responsividade dependem de diferentes graus e localizações da discricionariedade, e não simplesmente de sua presença ou ausência.

Para este quadro analítico, a discricionariedade é importante porque funções e instrumentos idênticos podem estar inseridos em arquiteturas de governança muito diferentes conforme a margem de escolha dos atores. Um regulador pode estar juridicamente obrigado a conceder licença assim que determinados critérios sejam preenchidos ou pode conservar ampla discricionariedade para considerar fatores adicionais. Um auditor pode aplicar uma lista de verificação rigidamente definida ou exercer juízo profissional na interpretação de um padrão geral. Uma empresa regulada pode ser obrigada a utilizar determinada tecnologia ou ter permissão para

conceber seu próprio sistema de conformidade. As consequências institucionais desses arranjos diferem, mesmo quando atores e instrumentos nominais parecem semelhantes.

A discricionariedade deve, portanto, ser tratada como relacional e específica da função. Um ator não simplesmente “tem discricionariedade”. Pode possuir ampla discricionariedade em uma função de governança e muito pouca em outra. Um regulador pode deter ampla discricionariedade para priorizar a aplicação coercitiva, mas escassa liberdade quanto ao padrão substantivo aplicado. Um certificador pode exercer considerável juízo técnico sem possuir autoridade para alterar as consequências jurídicas da certificação. Uma empresa regulada pode usufruir de ampla discricionariedade de implementação e, ao mesmo tempo, estar sujeita a resultados de desempenho rigidamente especificados.

Pelo menos cinco formas de discricionariedade são analiticamente distinguíveis:

- **Discricionariedade na elaboração de regras:** capacidade de formular, desenvolver ou especificar padrões e exigências.
- **Discricionariedade interpretativa:** capacidade de determinar o significado ou a aplicação de padrões jurídicos de textura aberta.
- **Discricionariedade de implementação:** capacidade de escolher os meios pelos quais obrigações jurídicas ou objetivos de políticas públicas são alcançados.
- **Discricionariedade de monitoramento e avaliação:** escolhas relativas a quais evidências examinar, como avaliá-las e como determinar conformidade, risco ou desempenho.
- **Discricionariedade de aplicação coercitiva:** escolhas sobre se, quando e com que intensidade responder ao descumprimento.

Essas dimensões podem coexistir na mesma relação. Um intermediário, por exemplo, pode possuir pouca discricionariedade na elaboração de regras, mas substancial discricionariedade avaliativa. Uma organização regulada que atue sob regulação baseada em gestão pode ter ampla discricionariedade de implementação, mas discricionariedade limitada quanto às exigências de reporte ou auditoria.

A discricionariedade também possui vários atributos codificáveis. **Amplitude** diz respeito à extensão das escolhas permitidas. **Especificidade das restrições** diz respeito à precisão com que o direito estrutura essas escolhas. **Condicionalidade** diz respeito a saber se a discricionariedade só se torna disponível quando determinadas condições são atendidas. **Possibilidade de revisão** diz respeito a saber se outro ator pode reconsiderar ou anular o exercício da discricionariedade. **Exigências de justificação** dizem respeito a saber se o ator deve apresentar razões ou evidências que sustentem sua escolha. Essas dimensões permitem distinguir concessões formalmente semelhantes de discricionariedade que diferem substancialmente em seus efeitos institucionais. Uma formulação simplificada da codificação poderia, portanto, ser:

Discricionariedade = f(amplitude, especificidade, condicionalidade, possibilidade de revisão, justificação).

A relação entre autoridade e discricionariedade é especialmente importante. Elas não devem ser tratadas como sinônimos. Um ator pode possuir autoridade substancial, mas pouca discricionariedade, quando o direito determina rigidamente a ação a realizar. Inversamente, um ator pode possuir ampla discricionariedade dentro de uma função técnica limitada, sem deter autoridade mais ampla sobre destinatários da regulação. As duas dimensões são, portanto, analiticamente separáveis. Uma forma útil de representar sua interação é:

	Baixa discricionariedade	Alta discricionariedade
Alta autoridade	Governança dotada de autoridade, regida por regras	Governança discricionária dotada de autoridade
Baixa autoridade	Papel de apoio limitado	Juízo autônomo, mas não vinculante

Essa distinção é particularmente valiosa para analisar intermediários regulatórios. Alguns desempenham tarefas de verificação rigidamente especificadas, cujas consequências são juridicamente significativas: alta autoridade e discricionariedade relativamente baixa. Outros oferecem avaliações, classificações, orientações ou padrões formalmente não vinculantes, mas que dependem fortemente de juízo profissional ou técnico: menor autoridade formal e maior discricionariedade. Outros ainda combinam as duas características, como ocorre quando organismos acreditados de avaliação da conformidade exercem substancial juízo técnico e suas decisões determinam acesso a mercados regulados.

A discricionariedade também se conecta diretamente às estratégias regulatórias. A regulação prescritiva geralmente procura reduzir a discricionariedade de implementação ao especificar ações, tecnologias ou insumos. A regulação baseada em desempenho restringe resultados, mas deixa maior discricionariedade quanto aos meios. A regulação baseada em gestão desloca deliberadamente a discricionariedade para organizações reguladas, exigindo que concebam sistemas adequados às suas circunstâncias. A regulação baseada em princípios transfere discricionariedade interpretativa a reguladores, regulados, tribunais e intermediários. A regulação baseada em riscos e a regulação responsiva distribuem discricionariedade sobre priorização e sequência de aplicação coercitiva. Essas estratégias podem, portanto, ser compreendidas parcialmente como modos distintos de distribuir discricionariedade pela arquitetura de governança. *[O original contém aqui a observação de trabalho: "Sua discussão atual já aponta nessa direção ao distinguir em que ponto da cadeia regulatória se localiza o padrão juridicamente exigível".]*

A distribuição da discricionariedade é, consequentemente, uma propriedade tanto arquitetural quanto relacional. Duas leis podem conter os mesmos atores, instrumentos e relações formais, mas diferir substancialmente quanto à localização da discricionariedade. Uma pode concentrar o juízo numa autoridade pública; outra pode deslocar a responsabilidade interpretativa para as empresas; outra pode atribuir juízo técnico a intermediários profissionais; e um arranjo experimentalista pode distribuir deliberadamente a discricionariedade por vários níveis, exigindo reporte, comparação e revisão. Mapear a discricionariedade revela, portanto, não apenas quanta flexibilidade um regime jurídico oferece, mas em quem se deposita confiança ou a quem se confere autoridade para exercer juízo dentro dele.

Para a leximetria relacional, a discricionariedade deve normalmente ser codificada a partir de indicadores jurídicos explícitos, e não inferida de pressupostos gerais sobre papéis institucionais. Indicadores relevantes incluem padrões de textura aberta, competências formuladas em termos permissivos em vez de obrigatórios, exigências de considerar fatores especificados, possibilidade de escolha entre métodos alternativos de conformidade, autoridade para estabelecer prioridades, exceções ou derrogações e exigências de fundamentar decisões. Quando o texto jurídico não permite avaliação confiável, a discricionariedade deve permanecer sem codificação, em vez de ser inferida de expectativas externas sobre como o ator normalmente opera.

Consideradas em conjunto, autoridade e discricionariedade permitem uma reconstrução da arquitetura de governança mais rica do que a simples codificação de atores e relações. A autoridade identifica onde o direito situa a capacidade decisória consequente; a discricionariedade identifica onde situa o exercício do juízo. Sua distribuição conjunta ajuda a revelar se a governança é centralizada ou dispersa, vinculada a regras ou adaptativa, diretamente administrada ou intermediada e rigidamente controlada ou dependente de juízo profissional, organizacional ou privado. Autoridade e discricionariedade, assim, não são acréscimos independentes ao quadro arquitetural, mas atributos que qualificam as relações de governança reconstruídas a partir do direito. As funções identificam o que os atores fazem; os mecanismos identificam como opera a influência; os instrumentos identificam os dispositivos institucionais pelos quais a governança é organizada; as relações identificam como os atores se conectam; a autoridade identifica a capacidade juridicamente consequente vinculada a essas relações; e a discricionariedade identifica o âmbito da escolha juridicamente estruturada no exercício dessa capacidade. Juntas, essas dimensões permitem distinguir arquiteturas de governança não apenas por seus participantes ou estruturas formais, mas pela distribuição do poder de governar e do juízo entre os componentes do sistema.

4.3. Accountability: prestação de contas, avaliação e consequências

As relações de governança diferem não apenas quanto à autoridade e à discricionariedade atribuídas aos atores, mas também quanto aos arranjos pelos quais o exercício do poder de governar se torna sujeito à prestação de contas. Accountability refere-se a uma relação institucionalizada na qual um ator é obrigado a fornecer informações ou justificativas sobre sua conduta a outro ator ou foro autorizado a escrutinar, avaliar, questionar ou responder a essa conduta. Ela é, portanto, relacional, e não simplesmente um atributo de uma organização. A quem um ator presta contas, pelo quê, mediante qual procedimento e com quais possíveis consequências são perguntas distintas que precisam ser recuperadas da arquitetura jurídica.

Essa compreensão baseia-se em uma vasta literatura de administração pública e governança democrática que trata accountability como uma relação estruturada entre um ator e um foro. Bovens (2007), por exemplo, conceitua accountability como uma relação em que um ator é obrigado a explicar e justificar sua conduta, um foro pode questionar e emitir julgamento, e consequências podem decorrer disso. Mulgan (2000, 2003) também enfatiza prestação de contas e escrutínio externo, enquanto Romzek e Dubnick (1987) demonstram que organizações públicas estão normalmente sujeitas a múltiplas relações de accountability que operam por canais hierárquicos, jurídicos, profissionais e políticos. Essas tradições são particularmente úteis para a leximetria relacional porque deslocam o foco de afirmações abstratas de que uma organização é “accountable” para as relações institucionais específicas por meio das quais a accountability é constituída.

Accountability deve ser diferenciada de diversos conceitos próximos presentes no quadro analítico. Reporte é uma relação informacional: o Ator A fornece informações ao Ator B. O reporte pode sustentar a accountability, mas o simples fornecimento de informações não cria necessariamente uma relação de accountability. Monitoramento diz respeito à observação de conduta ou desempenho. Revisão refere-se à reconsideração ou avaliação de uma decisão. Aplicação coercitiva diz respeito à imposição de consequências corretivas ou punitivas. Accountability pode incorporar todos esses componentes, mas não se reduz a nenhum deles. Uma exigência de reporte sem direito de questionar ou avaliar pode constituir transparência, e não accountability; um sistema de monitoramento pode detectar comportamentos sem exigir justificativa; e a aplicação coercitiva pode ser acionada automaticamente sem qualquer processo significativo de prestação de contas.

Para fins de codificação, accountability pode, portanto, ser compreendida como uma estrutura relacional composta que conecta vários componentes possíveis: informação, explicação, justificação, avaliação, resposta e consequência. Nem toda relação de accountability conterá todos esses componentes, e sua força institucional pode variar consideravelmente. O objetivo analítico não deve ser impor uma definição excessivamente restritiva, mas identificar quais componentes são juridicamente constituídos e como estão distribuídos entre os atores.

Pelo menos seis dimensões da accountability juridicamente constituída podem ser distinguidas.

Primeira, o foro de accountability: identifica o ator ou instituição perante o qual outro ator deve prestar contas. Uma agência pública pode responder a um ministério, legislativo, tribunal, auditor, ouvidoria, autoridade supervisora, organismo profissional ou público afetado. Um intermediário regulatório pode responder a um acreditador, autoridade competente, cliente, associação profissional ou beneficiário. Como a governança contemporânea frequentemente contém vários foros de accountability simultaneamente, a base de dados deve permitir múltiplas relações de accountability, em vez de atribuir a cada ator um único status.

Segunda, o objeto da accountability: identifica a conduta, decisão, função ou resultado pelo qual se deve prestar contas. A accountability pode dizer respeito à legalidade de uma decisão, à gestão financeira, à conformidade procedimental, ao desempenho técnico, à avaliação de riscos, à atividade fiscalizatória e sancionatória, ao uso de autoridade delegada ou à proteção de direitos. O objeto da accountability deve, portanto, permanecer vinculado à função e relação de governança específicas, em vez de ser tratado como propriedade geral do ator.

Terceira, a obrigação de informar: diz respeito a saber se o ator responsável deve divulgar ou transmitir informações relativas às suas ações. Dispositivos relevantes incluem relatórios periódicos, exigências de notificação, deveres de manutenção de registros, obrigações de publicação, trilhas de auditoria, fundamentação das decisões e acesso a documentos. Essa é a base informacional sobre a qual formas mais robustas de accountability podem ser construídas.

Quarta, justificação ou dever de prestar contas: diz respeito a saber se o ator deve explicar ou defender sua conduta, e não apenas fornecer informações. Deveres de apresentar razões, responder a perguntas, demonstrar conformidade, explicar escolhas metodológicas ou justificar desvios em relação a padrões indicam prestação de contas mais robusta do que simples reporte.

Quinta, avaliação e julgamento: dizem respeito a saber se o foro de accountability possui autoridade para avaliar a conduta ou a explicação apresentada. A avaliação pode assumir a forma de conclusões de auditoria, determinações de supervisão, escrutínio parlamentar, revisão profissional, revisão judicial, decisões de acreditação ou aprovação administrativa. Uma relação informacional assume orientação mais clara para a accountability quando o foro destinatário possui capacidade institucionalizada de julgar adequação ou conformidade.

Sexta, consequências: dizem respeito ao que pode decorrer de uma avaliação desfavorável. As consequências podem variar de recomendações e exposição reputacional a ordens corretivas, retirada de designação, penalidades financeiras, reversão de decisões, sanções disciplinares ou destituição de cargo. A existência de consequências fortalece a accountability, mas não deve ser tratada como condição necessária de toda forma de prestação de contas. Algumas instituições de accountability dependem principalmente de publicidade, explicação, revisão ou efeitos reputacionais, e não de sanções formais.

Tal como ocorre com autoridade e discricionariedade, o objetivo dessa representação não é necessariamente construir um único índice aditivo. Em vez disso, ela permite decompor as relações de accountability em atributos comparáveis e evita reduzir arranjos formalmente diferentes a uma simples dicotomia entre accountable/não accountable.

A accountability é particularmente importante para analisar a governança indireta e aquela baseada em intermediários. A delegação ou intermediação de funções regulatórias cria um problema recorrente: atores que exercem funções importantes de governança podem não estar inseridos em relações convencionais de accountability hierárquica. Um auditor privado, certificador, organismo de normalização ou plataforma pode exercer considerável discricionariedade e produzir decisões com consequências regulatórias substanciais, permanecendo formalmente fora da hierarquia administrativa. A pergunta empírica relevante, portanto, não é simplesmente se a autoridade foi distribuída para fora do Estado, mas se a accountability foi redistribuída juntamente com ela.

Isso sugere distinguir a alocação da capacidade de governar da alocação da accountability. Uma arquitetura de governança pode delegar autoridade e conservar forte supervisão e revisão públicas. Alternativamente, pode conferir autoridade e discricionariedade substanciais a um intermediário, estabelecendo apenas deveres informacionais frágeis. As duas arquiteturas diferem, portanto, não somente quanto ao grau de delegação, mas quanto à medida em que a accountability acompanha o que foi delegado. Essa distinção é central para a análise dos intermediários regulatórios. Um organismo de acreditação pode autorizar um certificador; o certificador pode avaliar uma empresa regulada; o certificador pode então estar obrigado a reportar a uma autoridade competente; a empresa pode impugnar a decisão de certificação; e a autoridade competente pode retirar a designação do certificador. A arquitetura de accountability é, portanto, produzida por uma configuração de relações de informação, justificação, avaliação, revisão e sanção, e não por uma única cláusula jurídica.

A direção da accountability também deve ser preservada. Os sistemas administrativos tradicionais enfatizam a accountability vertical, na qual atores situados em níveis inferiores respondem a autoridades públicas superiores. A governança contemporânea também depende da accountability horizontal, na qual agências,

tribunais, auditores, ouvidorias ou outros órgãos fiscalizam uns aos outros sem uma simples relação superior-subordinado. A governança regulatória pode, ainda, criar formas descendentes ou voltadas aos interessados (*stakeholder accountability*), nas quais reguladores, empresas ou intermediários devem oferecer razões, informações, procedimentos de reclamação ou reparações a cidadãos, consumidores, trabalhadores ou outros beneficiários.

Essas direções são analiticamente consequentes. Um regime pode apresentar forte reporte ascendente ao regulador e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades limitadas para que as partes afetadas impugnem decisões. Outro pode combinar supervisão hierárquica relativamente fraca com transparência substancial, reclamações e revisão judicial. Ambos podem parecer "accountable" em termos agregados, mas a arquitetura e os beneficiários da accountability diferem.

Para fins de codificação, a direção da accountability pode, portanto, ser representada como:

- accountability ascendente;
- accountability horizontal;
- accountability descendente/voltada aos interessados;
- accountability recíproca ou mútua.

As categorias devem descrever a posição relacional, sem presumir que uma forma seja normativamente superior.

O quadro analítico também permite analisar a completude dos arranjos de accountability. Uma relação de accountability fraca pode envolver apenas reporte periódico. Uma relação mais robusta pode combinar informação, justificação, escrutínio e consequências. Diferentes mecanismos de accountability servem a diferentes propósitos, e uma supervisão excessiva pode restringir conhecimento especializado, flexibilidade ou inovação. O objetivo é, em vez disso, identificar quantas etapas do processo de accountability estão juridicamente institucionalizadas e onde existem lacunas.

Isso é particularmente relevante para a relação entre discricionariedade e accountability. Os sistemas de governança frequentemente conferem discricionariedade justamente porque regras detalhadas *ex ante* não conseguem antecipar circunstâncias complexas. Quando a discricionariedade se expande, a arquitetura jurídica pode compensá-la mediante obrigações mais fortes de explicar, divulgar, documentar, revisar ou justificar escolhas. A distribuição da discricionariedade deve, portanto, ser estudada juntamente com a distribuição da accountability.

Se leis reais estabelecem esses arranjos compensatórios é uma questão empírica, e não um pressuposto. A leximetria relacional permite investigá-la sistematicamente. Na etapa de codificação primária, os pesquisadores devem evitar atribuir juízos amplos como "accountability forte" ou "accountability fraca". Em vez disso, devem registrar os componentes jurídicos observáveis dos quais esses juízos poderão posteriormente ser derivados. Uma estrutura útil de codificação é:

Variável	Pergunta de codificação
accountable_actor	Quem deve prestar contas?
accountability_forum	Perante quem?
accountability_object	Por qual decisão, função ou conduta?
information_required	Há obrigação de fornecer informações?
justification_required	É necessário apresentar razões ou explicações?
assessment_power	O foro pode avaliar ou julgar a conduta?
consequence_power	Podem decorrer consequências?
review_available	A decisão pode ser reconsiderada ou impugnada?
transparency	O processo é público, restrito ou confidencial?

Variável	Pergunta de codificação
frequency	Contínuo, periódico, desencadeado por evento ou ad hoc?

Essas variáveis devem permanecer ancoradas nos dispositivos que as estabelecem. Quando a accountability for constituída por várias disposições, a base de dados deve preservar os vínculos entre elas, em vez de forçar a relação a caber em uma única observação textual. A abordagem resultante permite analisar a accountability tanto relacional quanto arquiteturalmente. No nível relacional, identifica quem responde a quem e por quais processos. No nível arquitetural, revela se a accountability acompanha a distribuição de autoridade e discricionariedade pelo sistema de governança. Uma lei que descentraliza funções regulatórias enquanto concentra a accountability ascendente em um regulador público produz uma arquitetura de governança diferente daquela em que intermediários respondem principalmente a clientes, organismos profissionais ou interessados afetados. A accountability, portanto, não é simplesmente uma restrição imposta à governança. É uma das principais maneiras pelas quais o próprio direito estrutura a governança.

O mapeamento das relações de accountability torna visíveis os arranjos de contrapeso pelos quais autoridade e discricionariedade são supervisionadas, explicadas, contestadas e corrigidas.

5. Construtos de ordem superior: Nível III

5.1. Estratégias: combinações padronizadas de mecanismos

Uma estratégia de regulação é uma abordagem padronizada pela qual a autoridade pública estrutura as obrigações dos atores regulados para alcançar objetivos regulatórios. As estratégias diferem segundo aquilo que o regulador especifica e torna objeto principal da conformidade: conduta ou tecnologia prescrita, processos organizacionais, sistemas de gestão, procedimentos, desempenho mensurável ou resultados finais. Uma única estratégia regulatória pode empregar diversos mecanismos e funções e estar inserida em arquiteturas diferentes. Além disso, as categorias não são necessariamente mutuamente excludentes: uma lei pode combinar exigências procedimentais detalhadas com deveres relativos a sistemas de gestão e padrões de desempenho ou de resultados (Coglianese e Lazer 2003; May 2007; Baldwin, Cave e Lodge 2012).

Regulação prescritiva especifica as ações, tecnologias, insumos, projetos ou práticas que os atores regulados devem utilizar ou evitar. A conformidade é estabelecida principalmente pela determinação de se a exigência prescrita foi cumprida. Regras baseadas em tecnologia, padrões detalhados de projeto, imposições relativas a equipamentos e práticas operacionais especificadas são exemplos característicos. A regulação prescritiva pode oferecer clareza e facilitar a aplicação coercitiva, particularmente quando os reguladores sabem quais práticas reduzem os danos de maneira confiável; contudo, pode reduzir a flexibilidade e tornar-se obsoleta diante de mudanças tecnológicas ou das práticas organizacionais (May 2007; Coglianese, Nash e Olmstead 2003). Ela fornece o principal termo de contraste em relação ao qual normalmente se definem estratégias baseadas em gestão, desempenho e resultados.

Regulação baseada em procedimentos exige que atores regulados ou responsáveis por decisões públicas observem procedimentos especificados de tomada de decisão, consulta, documentação, notificação, revisão ou participação. Portanto, seu objeto regulatório imediato não é necessariamente o resultado substantivo nem a qualidade de um sistema de gestão, mas o procedimento pelo qual decisões e ações são realizadas. Os exemplos incluem deveres de consultar partes afetadas, apresentar razões, realizar avaliação de impacto, divulgar informações especificadas, observar exigências de comunicação e oportunidade para comentários, manter processo recursal ou obter revisão independente. A regulação procedimental pode atender a objetivos substantivos indiretamente, ao melhorar a informação, a consistência, a participação, a transparência ou a accountability. Ela se sobrepõe à regulação baseada em processos, mas uma distinção útil é que esta normalmente diz respeito a processos operacionais ou produtivos empregados no controle de riscos substantivos, enquanto a regulação procedimental se refere às etapas juridicamente estruturadas pelas quais

decisões, autorizações, participação ou accountability são organizadas. A fronteira é empírica, e não absoluta, e a codificação deve preservar a exigência jurídica subjacente, em vez de presumir que as duas categorias sejam sempre excludentes.

Regulação baseada em processos faz de processos ou sistemas de atividade especificados o principal objeto da obrigação regulatória. Gilad (2010) apresenta uma importante contribuição integradora ao tratar regulação baseada em sistemas, autorregulação imposta, regulação baseada em gestão, regulação baseada em princípios e metarregulação como integrantes de uma família mais ampla de "regulação orientada a processos": abordagens que permitem às organizações adaptar a regulação às suas circunstâncias, ao mesmo tempo que as responsabilizam pela adequação e efetividade de seus sistemas autorregulatórios. Em vez de prescrever toda ação substantiva ou exigir apenas um resultado final, ela requer que organizações reguladas estabeleçam ou sigam processos considerados capazes de aumentar a probabilidade de alcançar objetivos públicos. Exemplos incluem exigências de análise de perigos, devida diligência, processos de controle de qualidade, avaliação de riscos, consulta, manutenção de registros ou revisão interna. Na literatura, regulação baseada em processos, sistemas e gestão são, por vezes, utilizadas de modo intercambiável, especialmente quando o processo exigido diz respeito a sistemas organizacionais de controle de riscos (Coglianese e Lazer 2003; May 2007). Analiticamente, contudo, a regulação baseada em processos pode ser tratada como categoria mais ampla: governa como uma atividade é organizada ou conduzida, exija ou não um sistema abrangente de gestão.

Regulação baseada em gestão é uma estratégia mais específica que exige das organizações reguladas o desenvolvimento e funcionamento de seus próprios sistemas de planejamento, gestão de riscos, monitoramento e correção, direcionados a objetivos publicamente especificados. Coglianese e Lazer (2003) definem como característica distintiva dessa abordagem determinar que as empresas realizem processos de planejamento voltados a objetivos públicos, deixando-lhes discricionariedade significativa quanto aos meios substantivos escolhidos. O regulador, assim, regula a capacidade da organização de regular a si mesma, em vez de tentar prescrever todas as condutas operacionais. A regulação baseada em gestão é especialmente atraente quando as entidades reguladas são heterogêneas, os reguladores dispõem de menos informações do que as empresas sobre operações internas, e produtos ou danos são difíceis de mensurar diretamente. Sistemas de segurança alimentar, sistemas de gestão ambiental e planos de gestão de riscos industriais fornecem exemplos proeminentes (Coglianese e Lazer 2003). A regulação baseada em gestão está estreitamente relacionada à metarregulação, embora esta última dê maior ênfase conceitual à supervisão, pelo regulador, do sistema regulatório ou de conformidade da própria organização regulada. Abordagens prescritivas, baseadas em processos/gestão, desempenho e resultados diferem principalmente quanto ao ponto da cadeia causal em que o regulador situa o padrão juridicamente exigível: insumos e condutas; processos e sistemas organizacionais; desempenho mensurável; ou resultados finais. A regulação procedimental concentra-se nas etapas juridicamente exigidas pelas quais decisões e processos de accountability são organizados. A regulação baseada em princípios varia a especificidade e a abertura da norma; a baseada em riscos varia a distribuição da atenção regulatória; e a responsiva varia o sequenciamento da intervenção e da aplicação coercitiva. Uma lei pode, portanto, ser simultaneamente baseada em gestão, riscos e princípios e ter aplicação coercitiva responsiva. Para a codificação comparativa, a abordagem mais robusta consiste em codificar essas dimensões separadamente, em vez de obrigar cada lei a caber em uma única categoria de estratégia regulatória.

Regulação baseada em desempenho especifica um nível mensurável de desempenho que os atores regulados devem atingir ou evitar, deixando-lhes discricionariedade sobre os meios empregados para satisfazer o padrão. Em vez de exigir determinada tecnologia, projeto ou procedimento, o regulador incorpora o desempenho desejado ao próprio padrão regulatório (Coglianese, Nash e Olmstead 2003). Exemplos incluem taxas máximas de emissão, níveis de eficiência energética, tolerâncias de segurança ou padrões de confiabilidade. Sua principal tensão está entre flexibilidade e mensurabilidade: padrões de desempenho podem estimular inovação e adaptação, mas dependem da capacidade do regulador de definir, observar e verificar o desempenho pertinente. A regulação baseada em desempenho difere, portanto, da baseada em gestão quanto à localização da

atenção regulatória: a primeira avalia qual nível de desempenho é alcançado, enquanto a segunda avalia se foi estabelecido e operado um sistema ou processo de gestão adequado.

Regulação baseada em resultados (*outcomes*) concentra as obrigações regulatórias no resultado final ou na condição pública que a regulação pretende produzir, permitindo aos atores regulados discricionariedade substancial para determinar como alcançá-lo. A terminologia se sobrepõe consideravelmente à regulação baseada em desempenho e em objetivos, e essas expressões são frequentemente utilizadas como equivalentes tanto na literatura acadêmica quanto na de políticas públicas. Uma distinção analítica útil, contudo, é reservar *desempenho* a produtos mensuráveis ou padrões atribuíveis de modo relativamente direto à conduta regulada e *resultados* às consequências mais amplas que a regulação busca, em última instância, assegurar. Assim, uma redução exigida na taxa de emissão de uma instalação pode ser tratada como padrão de desempenho, ao passo que atingir determinado nível de qualidade ambiental geral constitui um resultado. A regulação baseada em resultados oferece alta flexibilidade, mas torna-se difícil quando a atribuição causal é fraca, os resultados são afetados por múltiplos atores ou só emergem após longos intervalos (Coglianese, Nash e Olmstead 2003; OECD 2021).

Regulação baseada em princípios enuncia padrões, deveres ou princípios normativos amplos, em vez de regras detalhadas que especifiquem exatamente como a conformidade deve ser alcançada. A regulação relacionada, baseada em objetivos, enuncia a finalidade regulatória e deixa discricionariedade significativa quanto aos meios. Essas estratégias podem acomodar heterogeneidade e mudança tecnológica, mas transferem responsabilidade interpretativa para regulados, reguladores, tribunais e intermediários. Consequentemente, exigem capacidades institucionais de interpretação, supervisão e avaliação *ex post*. Abordagens baseadas em princípios, objetivos, desempenho e resultados se sobrepõem porque todas reduzem a dependência de prescrições detalhadas; diferem, entretanto, quanto ao que substitui a prescrição: padrão normativo, objetivo, limiar mensurável de desempenho ou resultado final.

Regulação baseada em riscos distribui a atenção e os recursos regulatórios conforme avaliações da probabilidade e magnitude do dano. Trata-se, portanto, menos de especificar o conteúdo de obrigações individuais do que de uma estratégia para priorizar intervenção regulatória, inspeção, supervisão e aplicação coercitiva. Reguladores baseados em riscos classificam atividades ou regulados segundo os riscos e concentram a atenção onde os danos esperados são maiores (Black e Baldwin 2010; Baldwin, Cave e Lodge 2012). A regulação baseada em riscos pode, consequentemente, coexistir com padrões prescritivos, baseados em processos, gestão, desempenho ou resultados. Sua lógica distintiva é a seletividade conforme o risco, e não a forma assumida pelo padrão substantivo.

Regulação responsiva é uma estratégia de aplicação coercitiva e implementação na qual a intervenção regulatória varia em resposta à conduta, às capacidades e às motivações dos atores regulados. Em vez de aplicar uniformemente um único instrumento, reguladores podem começar com persuasão ou medidas cooperativas e escalar para sanções progressivamente mais coercitivas quando a conformidade falha (Ayres e Braithwaite 1992). A regulação responsiva difere, portanto, das estratégias anteriores porque diz respeito principalmente ao sequenciamento e à calibragem da intervenção regulatória, e não a saber se o padrão jurídico subjacente regula insumos, processos, desempenho ou resultados. Ela pode ser sobreposta a qualquer dessas estratégias substantivas.

Estratégia	Objeto primário da especificação regulatória	Lógica regulatória central
Prescritiva/baseada em tecnologia	Insumos, tecnologias ou condutas especificadas	Dizer aos regulados o que fazer ou utilizar
Baseada em processos	Processos ou sistemas operacionais	Exigir processos que, espera-se, reduzam riscos ou promovam objetivos
Baseada em gestão	Sistemas internos de planejamento e gestão	Exigir que regulados organizem seus próprios sistemas para alcançar objetivos públicos

Estratégia	Objeto primário da especificação regulatória	Lógica regulatória central
Baseada em procedimentos	Procedimentos de decisão, participação, documentação ou revisão	Governar como decisões e processos de accountability são conduzidos
Baseada em desempenho	Produtos mensuráveis ou padrões de desempenho	Especificar o desempenho exigido, deixando flexibilidade quanto aos meios
Baseada em resultados	Resultados ou condições finais	Especificar o estado final desejado, deixando flexibilidade quanto aos caminhos
Baseada em princípios/objetivos	Princípios amplos ou objetivos regulatórios	Estabelecer padrões de textura aberta, e não prescrições detalhadas
Baseada em riscos	Distribuição da atenção regulatória	Priorizar a intervenção conforme o risco avaliado
Responsiva	Sequência e intensidade da intervenção	Ajustar e intensificar a resposta regulatória conforme comportamento e contexto

5.2. Arquiteturas de governança: a configuração estrutural

Uma arquitetura de governança é a configuração juridicamente constituída pela qual o trabalho de governança, a autoridade, a discricionariedade e a accountability são distribuídos entre os atores e organizados por meio de relações, mecanismos e instrumentos. Arquitetura diz respeito, portanto, à organização padronizada da governança, e não à presença de uma regra, ator, instrumento ou mecanismo individual. Duas leis podem empregar exigências substantivas ou dispositivos regulatórios semelhantes e, ainda assim, construir arquiteturas de governança diferentes porque atribuem funções e capacidades de governar de maneiras distintas entre autoridades públicas, organizações reguladas, intermediários, beneficiários e outros atores. Inversamente, arranjos arquiteturais semelhantes podem reaparecer em domínios de políticas públicas que diferem substancialmente em seus objetivos substantivos.

Essa compreensão coloca a estrutura no centro da análise. Uma arquitetura de governança especifica não apenas quais atores participam, mas também quais funções desempenham, como se conectam, que autoridade e discricionariedade possuem, como são submetidos à accountability e por meio de quais instrumentos suas funções de governança se tornam operacionais. A arquitetura é, portanto, uma propriedade emergente de uma configuração. Normalmente, não pode ser inferida da presença de um único instrumento, relação ou ator. Uma lei que contenha uma exigência de auditoria não é necessariamente baseada em auditoria; uma lei que contenha um intermediário não é necessariamente intermediada; e uma lei que exija das empresas a adoção de controles internos não é necessariamente autorregulatória. A classificação arquitetural exige atenção à distribuição mais ampla do trabalho de governança e às interações entre seus componentes.

Consequentemente, as arquiteturas de governança são mais bem compreendidas multidimensionalmente do que como tipos mutuamente excludentes. Designações como governança hierárquica, autorregulação, metarregulação, autorregulação reforçada, governança policêntrica e governança multinível capturam configurações recorrentes, mas referem-se a propriedades estruturais diferentes e frequentemente se sobrepõem na prática. Um único regime jurídico pode ser multinível em sua distribuição jurisdicional, policêntrico na localização da autoridade decisória, fortemente intermediado em monitoramento e verificação, metarregulatório no tratamento dos sistemas de conformidade organizacional e hierárquico em sua estrutura final de aplicação coercitiva. Tratar essas formas como alternativas exclusivas obscureceria, em vez de esclarecer, a arquitetura da governança contemporânea.

5.2.1. Dimensões arquiteturais

Uma abordagem multidimensional permite especificar mais precisamente como a governança é organizada. As dimensões abaixo não esgotam todas as propriedades arquiteturais possíveis, mas capturam importantes fontes de variação estrutural e fornecem uma base para a comparação sistemática entre leis.

Dimensão arquitetural	Pergunta central	Contraste ilustrativo
Centralização	Onde se concentra a autoridade de governar?	Centralizada / dispersa
Atuação direta e intermediação	A governança é exercida diretamente ou por terceiros?	Direta / intermediada
Distribuição público-privada	Quem desempenha o trabalho regulatório?	Pública / híbrida / privada
Autonomia autorregulatória	Quanto da governança é atribuído aos próprios atores regulados?	Controlada externamente / autorregulatória
Distribuição vertical	Por quantos níveis de governo se distribui a autoridade?	Nível único / multinível
Pluralidade de centros decisórios	Quantos centros decisórios parcialmente autônomos possuem capacidade de governar?	Monocêntrica / policêntrica
Profundidade relacional	Quantas etapas ou atores juridicamente consequentes estruturam o caminho da elaboração da regra até a implementação?	Diádica / em cadeia
Alocação funcional	Onde se localizam elaboração de regras, monitoramento, verificação e aplicação coercitiva?	Concentrada / distribuída
Distribuição da discricionariedade	Onde se localiza o juízo juridicamente estruturado?	Centrada no regulador / distribuída
Estrutura de accountability	Perante quem os atores de governança devem responder e por meio de quantos foros?	Concentrada / múltipla

Centralização diz respeito à concentração da capacidade decisória juridicamente consequente. Arquiteturas altamente centralizadas concentram elaboração de regras, supervisão e aplicação coercitiva em um pequeno número de atores públicos, enquanto arquiteturas dispersas distribuem essas funções entre várias instituições. Centralização não equivale ao número de atores. Um sistema pode conter muitos atores e manter a autoridade decisiva concentrada em um regulador ou conter relativamente poucos atores e distribuir a autoridade entre vários centros autônomos.

Atuação direta e intermediação dizem respeito à medida em que reguladores governam os destinatários diretamente ou por intermédio de terceiros. A intermediação deve ser tratada como propriedade arquitetural contínua, e não apenas como tipo categórico. A questão relevante não é simplesmente se intermediários estão presentes, mas quanto da governança passa por eles, quais funções desempenham, quão dotados de autoridade e indispensáveis são e em que medida estão, eles próprios, sujeitos à regulação e à supervisão. A intermediação pode, portanto, ser central para uma arquitetura que, sob outros aspectos, seja hierárquica, delegada, multinível ou policêntrica.

Distribuição público-privada diz respeito à localização institucional do trabalho regulatório. As leis podem concentrar elaboração de regras, implementação, monitoramento, verificação e aplicação coercitiva em órgãos públicos, atribuir trabalho substancial de governança a empresas e associações reguladas ou construir arranjos híbridos nos quais atores públicos e privados exercem funções complementares. A arquitetura resultante não se reduz à simples dicotomia público-privado, porque a mesma lei pode atribuir diferentes funções a distintas famílias de atores.

Autonomia autorregulatória refere-se à medida em que os próprios atores regulados formulam, interpretam, implementam, monitoram ou aplicam as normas que governam sua conduta. O conceito, portanto, depende não apenas da existência de deveres organizacionais de conformidade, mas da discricionariedade substantiva e da capacidade de governança mantidas pelos atores regulados. Essa dimensão é central para distinguir autorregulação, autorregulação imposta e metarregulação, sendo analiticamente separável da intermediação. Um regime pode ser altamente intermediado e, ao mesmo tempo, deixar pouca discricionariedade

autorregulatória aos destinatários; outro pode atribuir extensas responsabilidades autorregulatórias sem depender fortemente de intermediários externos.

Distribuição vertical diz respeito à localização da autoridade entre níveis supranacional, nacional, regional e local. Arquiteturas multiníveis distribuem funções de governança por vários níveis jurisdicionais e podem combinar hierarquia vertical e coordenação horizontal. **Pluralidade de centros decisórios**, por sua vez, diz respeito ao número e à autonomia de centros dotados de capacidades significativas de governar. A governança policêntrica, portanto, não pode ser identificada simplesmente pela presença de múltiplos atores; exige múltiplos centros que exerçam capacidades decisórias parcialmente autônomas e permaneçam institucionalmente interdependentes (Ostrom 2005).

Profundidade relacional diz respeito ao número e à sequência de etapas juridicamente consequentes por meio das quais a governança opera. Um arranjo direto entre regulador e destinatário possui profundidade relacional limitada. Um sistema de acreditação e asseguração pode, em vez disso, envolver autoridades públicas, organismos de acreditação, organismos de avaliação da conformidade, empresas reguladas e beneficiários, cada qual ocupando posição distinta no processo regulatório. Maior profundidade relacional não é inerentemente superior nem inferior, mas altera a distribuição da informação, autoridade, dependência e accountability, podendo criar problemas tanto de capacidade quanto de controle.

Alocação funcional diz respeito a onde se localiza o trabalho de governança. Essa dimensão é particularmente importante porque duas leis podem conter os mesmos atores e distribuir as funções entre eles de maneiras muito diferentes. Uma arquitetura pode manter elaboração de regras, monitoramento e aplicação coercitiva em uma agência pública; outra pode conservar a elaboração das regras no setor público, atribuindo monitoramento e verificação a intermediários e implementação a empresas reguladas. A análise arquitetural deve, portanto, identificar não apenas quais atores participam, mas também a distribuição de elaboração de regras, interpretação, implementação, informação, monitoramento, verificação, aplicação coercitiva, adjudicação e remediação entre categorias de atores.

Discricionariedade e accountability devem igualmente ser tratadas como distribuições arquiteturais. A discricionariedade pode ser conservada por reguladores públicos, deslocada para organizações reguladas, delegada a intermediários técnicos ou distribuída por vários níveis institucionais. A accountability pode concentrar-se numa relação hierárquica ou distribuir-se entre tribunais, auditores, órgãos supervisores, associações profissionais e públicos afetados. Duas arquiteturas com perfis semelhantes de atores e instrumentos podem, portanto, diferir substancialmente quanto ao local onde se exerce o juízo e perante quem aqueles que o exercem devem responder.

5.2.2. Configurações arquiteturais recorrentes

A abordagem dimensional não elimina a utilidade dos tipos ideais. Arquiteturas nomeadas continuam valiosas porque identificam combinações recorrentes de propriedades estruturais. Seu status, contudo, deve ser compreendido configuracionalmente: são padrões teoricamente significativos formados por combinações de dimensões, e não classificações mutuamente excludentes de leis inteiras.

Governança hierárquica concentra a tomada de decisões dotadas de autoridade em atores públicos e depende fortemente de relações diretas entre reguladores e destinatários da regulação. Sua propriedade definidora não é simplesmente a participação estatal, mas a concentração da autoridade vinculante e da capacidade sancionatória numa estrutura ordenada de controle público.

Governança delegada surge quando um principal transfere ou autoriza juridicamente outro ator a exercer capacidade de governança, conservando alguma combinação de supervisão, revisão, revogação ou outras formas de controle. A delegação, portanto, modifica a hierarquia sem necessariamente eliminá-la. As perguntas centrais são qual autoridade foi transferida, a quem, sob quais condições e sujeita a quais controles (Abbott et al. 2015, 2020).

Autorregulação refere-se a arranjos nos quais atores regulados, individual ou coletivamente, assumem responsabilidade substancial por desenvolver, interpretar, implementar, monitorar ou aplicar as normas que governam sua própria conduta (Black 1996; Gunningham e Rees 1997). Sua propriedade definidora é uma autonomia autorregulatória significativa, e não a mera existência de obrigações internas de conformidade.

Autorregulação imposta (*enforced self-regulation*) combina capacidade autorregulatória com supervisão pública dotada de autoridade e possibilidade de aplicação coercitiva pelo poder público. Organizações reguladas formulam ou administram regras ou sistemas específicos ao seu contexto, enquanto autoridades públicas conservam poderes de aprovação, monitoramento, intervenção ou sanção (Ayres e Braithwaite 1992). A arquitetura, portanto, combina descentralização do desenho ou da implementação regulatória com uma estrutura pública de aplicação coercitiva.

Metarregulação regula a capacidade autorregulatória das organizações. Em vez de especificar cada ação substantiva, a autoridade pública estabelece exigências relativas aos sistemas pelos quais organizações reguladas identificam riscos, organizam a conformidade, monitoram o desempenho e corrigem falhas (Parker 2002). O próprio sistema de governança do destinatário torna-se objeto da regulação. A metarregulação pode coexistir com exigências prescritivas e variar consideravelmente quanto à discricionariedade que concede às organizações reguladas.

Autorregulação reforçada (*enhanced self-regulation*) acrescenta outro elemento arquitetural: intermediários relativamente autônomos reforçam, restringem ou conferem credibilidade à atividade autorregulatória dos atores regulados por meio de funções como monitoramento, verificação, certificação, asseguração, estabelecimento de padrões ou fornecimento de informações. Sua característica definidora, portanto, não é a intermediação por si só, mas a combinação de capacidade autorregulatória significativa com reforço institucionalizado por intermediários. Isso distingue a autorregulação reforçada de regimes em que intermediários privados apenas desempenham funções rigidamente prescritas em nome de autoridades públicas.

Arquiteturas de acreditação e asseguração caracterizam-se pela profundidade relacional e pela governança daqueles que, eles próprios, exercem governança. Autoridades públicas podem reconhecer organismos de acreditação; estes podem avaliar certificadores ou verificadores; e tais atores podem, por sua vez, avaliar organizações reguladas. Esses arranjos criam cadeias nas quais autoridade, competência e asseguração são distribuídas por vários níveis organizacionais. Sua arquitetura depende tanto da verificação dos destinatários regulatórios quanto da regulação dos próprios verificadores.

Governança em rede caracteriza-se pela coordenação entre vários atores interdependentes quando a governança não pode ser representada adequadamente como uma única cadeia linear de comando. Arranjos em rede podem conter simultaneamente hierarquia, negociação, troca de informações, autoridade profissional e relações contratuais. O conceito deve, portanto, ser reservado a configurações nas quais a interdependência horizontal é estruturalmente importante, e não empregado sempre que múltiplos atores participam.

Governança policêntrica envolve múltiplos centros decisórios parcialmente autônomos, dotados de capacidades significativas de governar e que interagem por meio de responsabilidades sobrepostas, ajustamento mútuo ou coordenação (Ostrom 2005). Policentricidade, portanto, diz respeito à distribuição da autoridade decisória, e não apenas à multiplicidade de atores. Uma lei que crie várias agências, mas submeta todas as decisões consequentes a uma única autoridade central, permanece mais monocêntrica do que policêntrica.

Governança multinível distribui autoridade e funções de governança entre níveis jurisdicionais. Uma arquitetura multinível pode combinar elaboração supranacional de regras, implementação nacional, administração regional e aplicação coercitiva local, incorporando também coordenação horizontal e atores privados ou intermediários. A governança multinível, portanto, é compatível com hierarquia, intermediação e policentricidade e não deve ser tratada como alternativa a elas.

Arquitetura	Atores centrais	Característica estrutural definidora	Relação esquemática
Autorregulação	Ator regula a si mesmo	*[Célula vazia no original]*	*[Em branco]*
Autorregulação imposta	Autoridade pública + destinatário	Relações indiretas dotadas de autoridade	*[Em branco]*
Autorregulação reforçada	Regulador + intermediário + destinatário	Trabalho regulatório passa por terceiro	R → I → T
Metarregulação	Autoridade pública + destinatário	Supervisão do sistema autorregulatório do destinatário	*[Em branco]*
Hierárquica	Autoridade pública + destinatário	Relação direta dotada de autoridade	R → T
Delegada	Principal + agente + destinatário	Autoridade transferida sob controle	P → A → T
Cadeia de acreditação/asseguração	Regulador + acreditador + verificador + destinatário	Governança do verificador somada à verificação do destinatário	R → A → V → T
Em rede	Múltiplos atores públicos/privados	Coordenação entre atores interdependentes	Muitos para muitos
Policêntrica	Múltiplos centros decisórios	Autoridade sobreposta e parcialmente autônoma	Centros interdependentes
Multinível	Atores supranacionais/nacionais/subnacionais	Autoridade distribuída vertical e horizontalmente	N1 ↔ N2 ↔ N3

5.2.3. Arquiteturas mistas e sobrepostas

Sistemas jurídicos reais normalmente combinam várias dessas configurações. Uma lei pode exigir que empresas estabeleçam sistemas internos de gestão de riscos, sujeitar esses sistemas à verificação por organismos privados acreditados, autorizar reguladores nacionais a supervisionar os verificadores e conservar a aplicação coercitiva pública centralizada. Esse arranjo apresenta simultaneamente elementos de metarregulação, autorregulação reforçada, asseguração baseada em acreditação e hierarquia. A tarefa analítica não consiste, necessariamente, em atribuir à lei um único rótulo, mas em reconstruir como esses componentes coexistem e quais são mais consequentes no domínio regulatório pertinente.

Essa perspectiva configuracional também permite que a arquitetura varie dentro de uma mesma lei. Grandes leis contemporâneas frequentemente governam vários objetos, grupos de atores e etapas regulatórias. Uma parte da lei pode depender de autorização pública direta, outra de sistemas internos de conformidade organizacional e outra de verificação por intermediários. Consequentemente, não se deve presumir que o ato normativo contenha uma única arquitetura homogênea. As afirmações arquiteturais devem especificar o alcance jurídico ao qual se aplicam e identificar se a configuração observada diz respeito à lei inteira, a um subsistema, a uma função regulatória ou a determinada etapa do processo regulatório.

A significância de uma configuração deve, além disso, ser distinguida de sua frequência. Uma relação raramente mencionada pode ser arquiteturalmente decisiva quando constitui uma passagem obrigatória, atribui autoridade vinculante ou ocupa posição indispensável numa sequência regulatória. Inversamente, disposições frequentemente repetidas podem continuar estruturalmente periféricas. A análise arquitetural exige, portanto, atenção à centralidade, autoridade, indispensabilidade, sequência e consequência, além da prevalência. Esse ponto é especialmente importante para mensurar a intermediação, pois o simples número de atores intermediários pouco revela sobre se a governança efetivamente depende deles.

Uma compreensão multidimensional e configuracional da arquitetura torna, consequentemente, o conceito adequado à análise comparativa. As leis podem ser comparadas não apenas pela atribuição de rótulos de tipos ideais, mas pelo exame de como distribuem funções, autoridade, discricionariedade e accountability; de quão diretas ou intermediadas são suas trajetórias regulatórias; de quão profundamente a governança se encadeia entre atores; de como as capacidades públicas e privadas se combinam; e de quantos centros decisórios

parcialmente autônomos são estabelecidos. As formas arquiteturais nomeadas podem, então, ser compreendidas como configurações recorrentes dentro desse espaço multidimensional mais amplo.

5.3. Lógicas de governança

Lógica de governança refere-se ao princípio organizador mais amplo pelo qual autoridade, responsabilidade e coordenação são estruturadas. Uma lógica hierárquica privilegia o controle dotado de autoridade; uma lógica de mercado depende de competição e troca; uma lógica associativa depende da auto-organização coletiva; uma lógica profissional privilegia conhecimento especializado e autoridade entre pares; uma lógica em rede depende de interdependência e coordenação; e uma lógica experimentalista privilegia adaptação, comparação e aprendizagem recursiva. Leis reais normalmente combinam várias lógicas, de modo que a tarefa empírica consiste em examinar… **[A frase termina inacabada no manuscrito original.]**

6. Uma metodologia de leximetria relacional: do texto jurídico à arquitetura de governança

O quadro conceitual desenvolvido acima exige uma metodologia capaz de traduzir textos jurídicos em representações sistemáticas e comparáveis da governança. O desafio metodológico não é simplesmente uma questão de granularidade da codificação. As evidências jurídicas são encontradas em frases, orações, parágrafos e dispositivos, enquanto os objetos teóricos de interesse — relações, estratégias regulatórias, arquiteturas de governança e regimes de governança — geralmente existem em níveis superiores de agregação. A passagem entre esses níveis exige, portanto, inferência. Um dispositivo não é, por si só, uma arquitetura de governança; a presença de um intermediário não estabelece um regime intermediado; e a atribuição de uma função de monitoramento não estabelece que esse monitoramento ocupe uma posição central no sistema regulatório.

A leximetria relacional enfrenta esse problema combinando codificação jurídica granular com regras explícitas de inferência relacional e configuracional. Seu propósito é preservar os fundamentos textuais da análise jurídica e, ao mesmo tempo, possibilitar a comparação dos sistemas de governança constituídos pelo direito. A metodologia repousa sobre quatro princípios. Primeiro, devem-se distinguir unidade de codificação, unidade de análise e unidade de inferência. Segundo, as relações juridicamente constituídas oferecem uma ponte fundamental entre o texto jurídico e a arquitetura de governança. Terceiro, propriedades de ordem superior devem ser reconstruídas a partir de configurações de elementos de nível inferior, e não inferidas de sua simples frequência. Quarto, toda afirmação de ordem superior deve permanecer rastreável às observações jurídicas sobre as quais se apoia.

6.1. Unidades de codificação, análise e inferência

Uma distinção metodológica fundamental diz respeito à unidade de codificação, à unidade de análise e à unidade de inferência. Essas unidades podem coincidir, mas frequentemente não coincidem. Confundi-las cria o risco de uma observação empírica produzida num nível ser convertida, sem justificativa suficiente, numa afirmação teórica sobre outro. A **unidade de codificação** é o menor elemento ao qual o pesquisador atribui um código. Na pesquisa jurídica, pode ser uma frase, oração, parágrafo, dispositivo ou enunciado institucional. A escolha depende em parte da estrutura do texto jurídico e em parte da pergunta de pesquisa. A codificação no nível da frase oferece precisão textual, mas as fronteiras linguísticas não correspondem necessariamente às fronteiras institucionais. Uma frase pode estabelecer várias obrigações ou relações distintas entre atores, enquanto uma única relação de governança pode ser constituída por vários dispositivos. A **unidade de análise** identifica a entidade cujas propriedades são efetivamente examinadas. Para a leximetria relacional, ela pode incluir atores e papéis, funções de governança, mecanismos, instrumentos, relações ou atributos relacionais como autoridade, discricionariedade e accountability. A relação é especialmente importante porque registra não apenas que os atores são mencionados, mas como estão juridicamente posicionados uns em relação aos outros.

A **unidade de inferência** identifica a entidade mais ampla sobre a qual o pesquisador pretende formular uma afirmação teórica. Dependendo do desenho da pesquisa, pode ser uma lei, um subsistema dentro de uma lei, um programa regulatório, um regime setorial ou um sistema de governança mais amplo. A distinção pode ser resumida assim:

Unidade metodológica	Manifestação típica
Unidade de codificação	Oração, frase, parágrafo, dispositivo, enunciado institucional
Unidade de análise	Ator, função, instrumento, relação, atributo relacional
Unidade de inferência	Arquitetura, lei, regime regulatório, sistema de governança

A implicação central é que a unidade de codificação não precisa ser a unidade de análise, e nenhuma delas precisa ser a unidade de inferência. Um estudo pode codificar dispositivos individuais, analisar relações e distribuições das funções de governança e, por fim, formular afirmações sobre a arquitetura de um regime regulatório. A legitimidade da afirmação de nível superior depende dos procedimentos inferenciais que conectam esses níveis.

6.2. Níveis de análise e a Escada de Inferência Jurídico-Governamental (*Legal-Governance Inference Ladder*)

A leximetria relacional pode ser representada por meio de seis níveis analíticos: texto jurídico, enunciados institucionais, relações de governança, configurações de governança, arquiteturas jurídicas e regimes de governança. Esses níveis são aninhados, mas analiticamente distintos. No primeiro nível, o **texto jurídico** fornece o substrato probatório. O pesquisador identifica a linguagem pela qual direitos, obrigações, permissões, competências, condições e arranjos institucionais são expressos. No segundo nível, os **enunciados institucionais** identificam as proposições juridicamente significativas contidas no texto. A Gramática Institucional demonstra a utilidade de decompor enunciados institucionais em atores, ações, operadores deônticos, condições e consequências (Crawford e Ostrom 1995; Frantz e Siddiki 2021, 2022). Para os propósitos presentes, esse nível estabelece, por exemplo, que um prestador deve enviar informações, que uma autoridade pode autorizar uma atividade ou que um verificador deve avaliar a conformidade.

No terceiro nível, as **relações de governança** identificam a conexão juridicamente constituída entre os atores. Um enunciado jurídico pode estabelecer que um regulador supervisiona um certificador, que um certificador verifica uma empresa regulada, que uma empresa reporta a uma autoridade ou que um tribunal revê uma decisão administrativa. Assim, as relações transformam enunciados institucionais isolados em observações relativas à organização da governança. No quarto nível, as **configurações de governança** combinam relações com funções, mecanismos, instrumentos e atributos relacionais. Um arranjo de acreditação e certificação, por exemplo, não é representado adequadamente pela presença isolada de acreditação, certificação ou reporte. Seu caráter institucional deriva de como esses elementos estão conectados e da autoridade, discricionariedade e accountability atribuídas aos atores participantes.

No quinto nível, a **arquitetura jurídica** diz respeito à organização padronizada da governança dentro de uma lei ou subsistema juridicamente constituído. Afirmações arquiteturais dizem respeito a propriedades como centralização, intermediação, profundidade hierárquica, hibridismo público-privado, delegação, distribuição da discricionariedade e concentração da autoridade de aplicação coercitiva.

Por fim, o sexto nível diz respeito ao **regime de governança**. Regimes regulatórios frequentemente se estendem além de uma única lei e podem incorporar múltiplas leis, medidas delegadas e de implementação, órgãos administrativos, padrões, doutrinas judiciais e instituições não estatais juridicamente reconhecidas. Passar da arquitetura de uma lei à arquitetura de um regime regulatório exige, portanto, uma decisão explícita acerca das fronteiras do sistema analisado. O princípio metodológico essencial é que a passagem entre esses níveis constitui inferência, e não transformação mecânica. Quanto mais o pesquisador se afasta do texto original, maior o ônus teórico associado à afirmação produzida.

6.3. A relação como ponte decisiva

As relações ocupam posição distintiva nessa metodologia porque conectam observações jurídicas elementares à organização mais ampla da governança. A simples presença de atores oferece poucas informações sobre arquitetura. Um regulador, uma empresa, um auditor e um organismo de normalização poderiam coexistir em vários arranjos de governança fundamentalmente diferentes. O que distingue esses arranjos é como o direito conecta os atores e distribui entre eles o trabalho de governança.

A observação relacional básica pode ser representada como:

R_i = (Ator_A, Relação, Ator_B)

mas normalmente deve ser complementada pelos elementos de governança e atributos relacionais associados a essa relação:

R_i = (Ator_A, Ator_B, Objeto, Função, Mecanismo, Instrumento, Autoridade, Discricionariedade, Accountability)

juntamente com o dispositivo ou os dispositivos jurídicos dos quais a observação foi derivada.

Essa formulação enfatiza que as relações são tipificadas, e não genéricas. Uma relação que envolva supervisão difere substantivamente de outra que envolva reporte, verificação, delegação, representação ou revisão, mesmo quando conecta os mesmos atores. Uma representação simples em rede, na qual todas as conexões são observacionalmente equivalentes, perderia, portanto, boa parte do significado jurídico e institucional que a leximetria relacional procura preservar.

Uma única disposição pode gerar várias observações relacionais. Inversamente, uma relação de governança pode depender de vários dispositivos. A relação de um certificador com uma empresa, por exemplo, pode ser constituída por um dispositivo que exige avaliação, outro que define acesso à informação, outro que regula a independência e outro que determina as consequências jurídicas da certificação. Consequentemente, a base de dados deve preservar vínculos muitos-para-muitos entre evidências jurídicas e observações relacionais.

6.4. Codificação direta e inferência teórica

Um princípio metodológico central consiste em distinguir codificação relativamente direta de inferência progressivamente mais interpretativa. Objetos, atores nomeados, funções, instrumentos, mecanismos e relações explícitas normalmente podem ser ancorados com relativa proximidade no texto jurídico. Autoridade, discricionariedade e accountability exigem maior interpretação, mas continuam sendo propriedades frequentemente codificáveis a partir de indicadores jurídicos identificáveis. Estratégias regulatórias, arquiteturas e lógicas de governança, por outro lado, são construtos de ordem superior que normalmente exigem agregação de múltiplas observações.

A codificação primária deve, portanto, concentrar-se em evidências que possam ser localizadas e adjudicadas. Os codificadores podem identificar, por exemplo, que um organismo de avaliação da conformidade verifica a conformidade; que seu status depende de acreditação; que um prestador deve fornecer determinadas informações; que a avaliação possui efeitos juridicamente consequentes; e que uma autoridade competente conserva poderes de supervisão e revogação.

Não se deve exigir que o codificador decida inicialmente se essas observações constituem autorregulação reforçada, governança policêntrica ou outra categoria arquitetural teoricamente exigente. Essas classificações devem normalmente ser construídas a partir dos dados de nível inferior.

Essa separação atende a duas finalidades. Primeiro, melhora a confiabilidade ao reduzir o ônus teórico imposto aos codificadores primários. Segundo, permite derivar classificações teóricas concorrentes da mesma base

empírica. Os pesquisadores podem discordar quanto ao limiar apropriado para identificar governança policêntrica ou intermediada sem precisar reconstruir as observações jurídicas subjacentes.

6.5. Das relações individuais às configurações de governança

O primeiro grande passo da agregação consiste em identificar configurações de relações de governança. Uma configuração é uma combinação teoricamente significativa de atores, relações, funções, mecanismos, instrumentos e atributos relacionais que organizam conjuntamente determinada parte da governança.

Considere o licenciamento. Ele não deve ser identificado apenas porque a palavra “licença” ocorre na legislação. Uma configuração desenvolvida de licenciamento pode incluir solicitação pelo destinatário, fornecimento de informações a uma autoridade, avaliação de elegibilidade, autorização por essa autoridade, monitoramento contínuo e poderes de suspensão ou revogação. Essas relações constituem conjuntamente a organização institucional do licenciamento.

Uma configuração de asseguração por terceiros pode, de modo semelhante, incluir reconhecimento público ou acreditação de um verificador, avaliação de uma organização regulada pelo verificador, obrigações informacionais devidas pelo regulado, reporte pelo verificador e competências supervisoras conservadas por uma autoridade pública.

Configurações de governança podem, portanto, ser expressas conceitualmente como:

C = f(Relações, Funções, Mecanismos, Instrumentos, Atributos Relacionais)

A composição precisa variará entre domínios regulatórios. A exigência metodológica não é que todas as configurações contenham elementos idênticos, mas que os critérios utilizados para identificar uma configuração sejam teoricamente especificados e empiricamente recuperáveis.

Essa abordagem também esclarece a distinção anteriormente desenvolvida entre função, mecanismo e instrumento. Uma auditoria, por exemplo, pode constituir um instrumento; a verificação pode descrever o mecanismo por meio do qual se estabelece credibilidade; e a asseguração pode constituir a função de governança desempenhada. A significância arquitetural desses elementos depende, em última instância, da configuração relacional na qual operam.

6.6. Agregação e significância arquitetural

A passagem de relações e configurações para a arquitetura é a transição inferencial mais exigente. A abordagem mais simples seria agregar por frequência: contar o número de obrigações, atores, relações intermediadas, auditorias, dispositivos de reporte ou mecanismos de aplicação coercitiva. Tais contagens são descrições úteis da composição jurídica, mas não revelam necessariamente como a governança é organizada.

A frequência deve, portanto, ser distinguida da significância arquitetural. Uma relação ou dispositivo pode ocorrer raramente e, ainda assim, ocupar posição estrutural crucial. Uma única regra que exija certificação para que um produto possa entrar no mercado, por exemplo, pode tornar um verificador privado indispensável ao funcionamento do regime regulatório. Inversamente, exigências reiteradas de reporte podem gerar grande número de observações sem conferir autoridade substancial à instituição destinatária.

A significância arquitetural pode depender de várias propriedades:

Significância Arquitetural = f(Frequência, Autoridade, Centralidade, Exclusividade, Sequência, Consequência, Substituibilidade)

- **Frequência:** quantas vezes um elemento aparece.
- **Autoridade:** a capacidade juridicamente consequente a ele vinculada.

- **Centralidade:** sua posição na rede de relações de governança.
- **Exclusividade:** se a função pode ser desempenhada por atores alternativos.
- **Sequência:** se a relação ocupa uma etapa necessária dentro de um processo.
- **Consequência:** os efeitos da decisão ou relação relevante.
- **Substituibilidade:** se o processo regulatório poderia continuar na ausência desse elemento.

O propósito dessas dimensões não é necessariamente gerar uma única pontuação numérica. Elas disciplinam, em vez disso, os julgamentos relativos a quais relações ou configurações são arquiteturalmente consequentes.

Consequentemente, podem-se distinguir quatro estratégias amplas de agregação. A **contagem simples** agrega frequências e é transparente, mas insensível à estrutura. A **contagem ponderada** reconhece importâncias desiguais, mas introduz decisões contestáveis de ponderação. A **agregação em rede** captura posição estrutural, mas corre o risco de abstrair o significado jurídico substantivo de relações distintas. A **agregação configuracional** preserva o significado institucional, mas exige maior especificação teórica.

A leximetria relacional, portanto, favorece uma abordagem relacional-configuracional. A análise estrutural identifica padrões e posições; a interpretação jurídica substantiva identifica o caráter e a significância das relações envolvidas. A proposição metodológica geral é: **as contagens identificam a composição; as configurações identificam a organização.**

6.7. Regras explícitas de inferência entre níveis

Afirmações de ordem superior devem fundamentar-se em regras explícitas que especifiquem quando evidências em um nível justificam uma inferência para o nível seguinte.

Primeiro, a passagem do texto jurídico aos enunciados institucionais exige identificar prescrições institucionais separáveis. Um trecho textual deve ser decomposto quando contém atores, modalidades jurídicas, ações, objetos, condições ou consequências distintos que justifiquem observações separadas.

Segundo, a passagem dos enunciados institucionais às relações de governança exige evidência de que atores ou categorias de atores identificáveis estão juridicamente conectados por uma ação, obrigação, competência, recurso ou dependência pertinente à governança.

Terceiro, a passagem das relações às configurações exige a presença de uma combinação teoricamente especificada de relações e outros elementos de governança. Um único dever de reporte, por exemplo, não estabelece um sistema de reporte se não houver uma estrutura constituída de recebimento, avaliação ou acompanhamento.

Quarto, a passagem das configurações à arquitetura exige evidência de que a configuração é suficientemente recorrente, consequente, necessária ou estruturalmente posicionada para caracterizar como a governança está organizada no domínio jurídico pertinente.

Por fim, a passagem de uma lei individual a um regime de governança exige definição explícita da fronteira do regime. A existência de regras relacionadas em várias leis não estabelece, por si só, que elas constituam um único sistema coerente de governança.

Conceitos arquiteturais diferentes exigirão, portanto, regras de inferência diferentes. A governança delegada requer evidência de transferência ou autorização juridicamente constituída da capacidade de governar. A autorregulação reforçada requer tanto capacidade autorregulatória significativa quanto reforço institucionalizado por terceiros relativamente autônomos. A governança policêntrica requer múltiplos centros com capacidades decisórias significativas e parcialmente autônomas, e não apenas a presença de múltiplos

atores. O princípio metodológico não é uniformidade dos critérios, mas transparência quanto aos critérios aplicados.

6.8. Erros inferenciais entre níveis

Regras de inferência explícitas são importantes porque a pesquisa sobre arquitetura jurídica é vulnerável a vários erros recorrentes.

O primeiro é a falácia atomística jurídica: inferir uma propriedade arquitetural de nível superior a partir de uma observação isolada de nível inferior. Uma exigência de que uma empresa realize autoavaliação não demonstra que a lei estabeleça arquitetura autorregulatória. De modo semelhante, a presença de um único intermediário não demonstra que o regime seja intermediado.

O segundo é a falácia ecológica: projetar as características de uma arquitetura agregada sobre cada uma de suas partes constituintes. Classificar um regime como altamente intermediado não implica que toda função de governança nesse regime seja desempenhada por intermediários.

O terceiro é a falácia funcional: tratar uma função formalmente atribuída como evidência de que ela é desempenhada efetivamente. Uma obrigação jurídica que exija de um auditor monitorar uma organização estabelece uma função formal de governança; não demonstra que o monitoramento seja efetivo na prática.

O quarto é a falácia de implementação: tratar arquitetura jurídica formal como equivalente à governança implementada ou operacional. Relações formais de reporte, por exemplo, não demonstram que a informação efetivamente circule ou afete a tomada de decisão.

O quinto é a falácia da frequência: presumir que as relações ou disposições mais numerosas sejam necessariamente as mais significativas do ponto de vista arquitetural.

O sexto é a falácia do recipiente (*container fallacy*): presumir que disposições situadas no mesmo ato normativo constituam necessariamente uma única arquitetura coerente de governança. Grandes leis contemporâneas podem conter várias arquiteturas parcialmente distintas, organizadas em torno de diferentes atores, problemas de políticas públicas, procedimentos ou etapas regulatórias.

Essas falácias não implicam que a inferência de nível superior seja impossível. Implicam que tal inferência exige evidências sobre configuração, consequência institucional e alcance.

6.9. Rastreabilidade vertical

Um critério central de qualidade da leximetria relacional é a rastreabilidade vertical. Toda classificação de nível superior deve continuar recuperável a partir das observações de nível inferior que a sustentam.

A rastreabilidade vertical exige a preservação de uma cadeia que conecte:

Arquitetura jurídica ← configurações de governança ← relações ← enunciados institucionais ← texto jurídico original.

Uma classificação de uma lei como fortemente intermediada, por exemplo, deve ser rastreável às configurações específicas das quais intermediários participam, às relações que constituem essas configurações, aos enunciados jurídicos que estabelecem essas relações e aos dispositivos em que os enunciados aparecem.

Esse princípio possui valor prático e metodológico. Torna as decisões de codificação auditáveis, facilita a adjudicação, permite revisar classificações teóricas sem reconstruir toda a base de dados e torna a codificação assistida por máquina mais transparente. Também permite que revisores ou pesquisadores posteriores avancem de um resultado macroscópico de volta à evidência jurídica original.

A rastreabilidade vertical opera, portanto, como salvaguarda contra o desligamento dos indicadores jurídicos quantitativos de seu fundamento textual.

6.10. A regra de parada (*stopping rule*)

Uma salvaguarda complementar é a regra de parada. Em cada etapa, os pesquisadores devem perguntar qual é a afirmação de nível mais elevado que as evidências disponíveis justificam naquele momento.

Suponha que uma lei atribua várias funções de monitoramento a intermediários privados. As evidências podem justificar a conclusão de que o monitoramento baseado em intermediários integra o desenho regulatório. Não justificam necessariamente a conclusão mais forte de que a arquitetura geral é intermediada. Essa conclusão exige evidências de que intermediários ocupam posições necessárias ou consequentes nas trajetórias regulatórias pertinentes.

A regra de parada estimula inferências graduadas, em vez de categóricas. Quando as evidências justificam apenas uma afirmação no nível da relação ou da configuração, a análise deve parar nesse nível, em vez de forçar uma classificação arquitetural.

Esse princípio também fornece uma base para expressar incerteza. As classificações arquiteturais podem variar em grau de confiança segundo a completude das evidências, a concordância entre codificadores, a clareza da regra de inferência e a robustez da classificação diante de decisões alternativas de agregação.

6.11. Comparação multidimensional de arquiteturas de governança

As arquiteturas de governança não devem necessariamente ser representadas como tipos mutuamente excludentes. Categorias como hierárquica, delegada, autorregulatória, intermediada, policêntrica e multinível capturam propriedades diferentes e podem coexistir no mesmo sistema jurídico.

É, portanto, útil complementar classificações por tipos ideais com medidas dimensionais. Dimensões candidatas incluem:

- centralização da autoridade de governar;
- grau de intermediação;
- profundidade hierárquica;
- intensidade da delegação;
- hibridismo público-privado;
- distribuição da discricionariedade;
- densidade de monitoramento;
- fechamento da accountability (*accountability closure*);
- dispersão vertical;
- concentração da aplicação coercitiva;
- redundância;
- reciprocidade.

Isso permite caracterizar uma lei, por exemplo, como altamente intermediada em monitoramento e verificação, mas fortemente centralizada em elaboração de regras e aplicação coercitiva. Outra lei pode ser verticalmente multinível, porém pouco policêntrica, porque a autoridade final permanece concentrada num único centro institucional. A mensuração dimensional oferece, assim, uma maneira de preservar combinações arquiteturais complexas sem forçar prematuramente as leis a categorias teóricas exclusivas.

6.12. Centralidade da intermediação como propriedade arquitetural

A presença de intermediários numa lei deve ser distinguida da centralidade arquitetural da intermediação. Um instrumento jurídico pode reconhecer numerosos terceiros sem torná-los consequentes para o funcionamento do sistema regulatório. Inversamente, um intermediário pode aparecer em apenas um pequeno número de dispositivos e ocupar posição juridicamente indispensável — por exemplo, quando sua certificação, verificação, acreditação ou aprovação é condição necessária para acesso ao mercado ou continuidade das atividades. O número de atores intermediários ou de dispositivos fornece, portanto, evidência da prevalência da intermediação, mas não estabelece, por si só, sua importância estrutural.

Essa distinção decorre diretamente do argumento mais amplo de que a significância arquitetural não pode ser inferida apenas da frequência. O quadro atual trata arquitetura como configuração de atores, relações, funções, instrumentos e atributos relacionais e distingue frequência de autoridade, centralidade, exclusividade, sequência, consequência e substituibilidade na avaliação da importância arquitetural. A centralidade da intermediação aplica esse princípio geral a uma pergunta particular: em que medida uma lei organiza o ato de governar por meio de atores situados entre, ao lado de ou transversalmente às relações convencionais entre formuladores de regras e destinatários?

A centralidade da intermediação deve, portanto, ser conceituada como propriedade multidimensional, e não como característica binária ou contagem única. Pelo menos seis dimensões são analiticamente úteis: prevalência, amplitude funcional, autoridade, dependência ou indispensabilidade, posição estrutural e inserção regulatória (*regulatory embeddedness*). Essas dimensões capturam diferentes maneiras pelas quais intermediários podem tornar-se consequentes para uma arquitetura de governança.

Prevalência diz respeito à extensão em que atores intermediários e relações envolvendo-os aparecem na lei. Entre as medidas possíveis estão a proporção de dispositivos regulatórios substantivos que envolvem intermediários, o número de atores intermediários distintos ou categorias desses atores, a proporção de relações de governança que envolvem intermediários e a parcela das funções regulatórias atribuída a atores intermediários. A prevalência fornece a medida mais direta de quão extensamente a intermediação aparece no desenho jurídico. Deve, contudo, ser interpretada como medida de presença, e não de importância. Um grande número de relações periféricas com intermediários pode ser arquiteturalmente menos consequente do que um pequeno número de relações indispensáveis.

Amplitude funcional diz respeito à variedade do trabalho de governança atribuído aos intermediários. A intermediação pode estar estritamente limitada ao fornecimento de informações ou assistência técnica, ou estender-se por várias etapas do processo regulatório, incluindo formulação de regras ou padrões, autorização, implementação, coleta de informações, monitoramento, verificação, aplicação coercitiva e reparação. A amplitude funcional captura, portanto, a divisão do trabalho regulatório com maior efetividade do que simples contagens de intermediários. Uma lei na qual os intermediários desempenham várias funções de governança distintas possui arquitetura diferente daquela em que aparecem frequentemente, mas realizam apenas uma tarefa auxiliar.

A amplitude funcional também deve ser distinguida da **concentração funcional**. Uma lei pode atribuir muitas funções menores a intermediários, mantendo as funções mais consequentes — como elaboração de regras vinculantes, autorização e aplicação coercitiva — em órgãos públicos. Alternativamente, os intermediários podem desempenhar apenas uma ou duas funções, mas controlar passagens críticas no processo regulatório. A comparação deve, portanto, considerar não apenas quantas funções os intermediários desempenham, mas quais funções desempenham e onde essas funções se situam na sequência regulatória.

Centralidade da autoridade refere-se às capacidades juridicamente consequentes atribuídas aos atores intermediários. Os intermediários podem simplesmente coletar informações, oferecer aconselhamento ou facilitar a conformidade; alternativamente, podem avaliar a conformidade, certificar elegibilidade, determinar

acesso a mercados, formular padrões ou exercer competências ligadas à aplicação coercitiva. A análise de autoridade do presente quadro é particularmente importante aqui, pois dois atores que desempenham funções formalmente semelhantes podem possuir capacidades muito diferentes de afetar status jurídico ou resultados regulatórios. A intermediação torna-se mais consequente arquiteturalmente quando terceiros exercem poderes cujas decisões condicionam materialmente direitos, obrigações ou oportunidades de outros atores.

A centralidade da autoridade não deve ser reduzida à autoridade média. Um sistema de governança que contenha um único controlador de acesso altamente consequente e numerosos intermediários de baixa autoridade difere daquele em que autoridade moderada está amplamente distribuída entre terceiros. Autoridade máxima, autoridade média e distribuição da autoridade entre atores intermediários podem, portanto, fornecer medidas complementares.

Uma **quarta dimensão é a dependência ou indispensabilidade**. Ela pergunta se o processo regulatório poderia prosseguir juridicamente, conforme desenhado, na ausência do intermediário ou de sua função. A distinção é crucial, pois um conselheiro suplementar e um certificador obrigatório podem ambos qualificar-se como intermediários, embora sua significância estrutural seja fundamentalmente diferente. A nota de mensuração anexa mencionada no original propõe distinguir papéis opcionais ou incidentais daqueles de apoio, importantes porém substituíveis, e dos juridicamente necessários ou que controlam o acesso. Assim, a dependência captura em que medida a arquitetura jurídica exige, em vez de apenas permitir, a intermediação.

Essa dimensão está estreitamente relacionada à exclusividade e à substituibilidade. Um intermediário torna-se particularmente central quando não existe via alternativa para realizar uma função juridicamente necessária. Quando vários atores podem desempenhar a mesma tarefa ou a regulação direta continua disponível como alternativa, a dependência dos intermediários é menor, mesmo que a intermediação seja comum. A indispensabilidade, portanto, identifica gargalos estruturais que medidas de frequência podem deixar passar.

Uma **quinta dimensão** diz respeito à centralidade estrutural na rede de relações juridicamente constituídas. Uma vez que as leis sejam representadas como sistemas relacionais tipificados, medidas de rede podem ajudar a identificar se atores intermediários ocupam posições de conexão ou intermediação (*brokerage*) entre reguladores, destinatários, beneficiários e outros atores. Medidas de grau (*degree*) identificam o número de relações das quais intermediários participam; medidas de intermediação (*betweenness*) podem identificar atores situados em trajetórias relacionais importantes; medidas de *brokerage* podem identificar atores que conectam grupos de outro modo fracamente conectados.

A centralidade em rede deve, contudo, ser interpretada com cautela. A posição estrutural não estabelece, por si só, autoridade jurídica nem indispensabilidade. Um ator pode possuir grande número de conexões informacionais, mas pouca capacidade de afetar decisões. Inversamente, um controlador de acesso pode ter relativamente poucos vínculos e, ainda assim, exercer autoridade decisiva. Medidas de rede são, portanto, mais informativas quando combinadas com informações substantivas relativas à função, autoridade, consequência e substituibilidade.

Uma **sexta dimensão é a inserção regulatória (*regulatory embeddedness*)**, compreendida como o grau em que o direito regula os intermediários por meio dos quais a governança é exercida. A intermediação frequentemente cria um problema regulatório de segunda ordem: atores encarregados de monitoramento, verificação, asseguração ou outras funções de governança podem, eles próprios, necessitar de seleção, supervisão e controle. Exigências jurídicas relevantes podem dizer respeito ao ingresso e à designação, competência, independência, conflitos de interesse, procedimentos organizacionais, reporte, transparência, supervisão, obrigações corretivas e retirada de autorização. A inserção regulatória captura, portanto, não apenas em que medida o direito governa *por meio de* intermediários, mas também em que medida governa *os próprios intermediários*.

Inicialmente, essas dimensões devem ser mantidas separadas, em vez de fundidas em um único índice. Uma lei pode apresentar alta prevalência de intermediários e baixa autoridade, baixa prevalência e dependência muito

elevada, ou funções extensas de intermediação combinadas com forte supervisão pública. Esses perfis contêm informações teoricamente importantes que se perderiam em uma pontuação composta única. A abordagem dimensional também é coerente com o compromisso metodológico mais amplo da leximetria relacional de reconstruir propriedades de ordem superior a partir de observações transparentes de nível inferior, em vez de atribuir prematuramente rótulos sintéticos.

A centralidade da intermediação pode, portanto, ser representada conceitualmente como um perfil:

CI = f(P, F, A, D, S, E)

em que **P** denota prevalência, **F** amplitude funcional, **A** autoridade dos intermediários, **D** dependência ou indispensabilidade, **S** centralidade estrutural e **E** inserção regulatória. Essa notação não deve ser interpretada como exigência de um índice aditivo ou de um esquema predeterminado de ponderação. Sua finalidade é identificar dimensões analiticamente distintas pelas quais a intermediação pode tornar-se central para a arquitetura jurídica.

Centralidade da intermediação e autorregulação reforçada

A centralidade da intermediação também deve ser distinguida da autorregulação reforçada. Os dois conceitos se sobrepõem empiricamente, mas capturam propriedades arquiteturais diferentes. Uma lei pode depender fortemente de intermediários e, ao mesmo tempo, deixar pouca discricionariedade autorregulatória significativa aos atores regulados — por exemplo, quando inspetores privados independentes desempenham funções rigidamente prescritas em nome de autoridades públicas. Inversamente, uma lei pode atribuir ampla responsabilidade às empresas reguladas pelo desenho e administração de sistemas internos de conformidade, recorrendo pouco a intermediários externos.

A autorregulação reforçada exige, portanto, atenção separada à distribuição da discricionariedade autorregulatória. As perguntas relevantes são se os atores regulados formulam, interpretam, implementam ou administram componentes importantes de suas próprias obrigações regulatórias e como o direito público estrutura, supervisiona ou reforça essas atividades. A intermediação torna-se pertinente à autorregulação reforçada quando terceiros relativamente autônomos monitoram, certificam, verificam, disciplinam, aconselham ou, de outra maneira, reforçam a credibilidade e a capacidade dos arranjos autorregulatórios. A arquitetura da autorregulação reforçada depende, portanto, da distribuição conjunta da discricionariedade autorregulatória, do reforço pelos intermediários e da supervisão pública, e não apenas da presença de intermediários.

Essa distinção sugere que três propriedades relacionadas, mas analiticamente separáveis, devem ser mensuradas: a medida em que a governança é conduzida por meio de intermediários; a autoridade e a indispensabilidade desses intermediários; e a medida em que a discricionariedade regulatória substantiva é atribuída aos próprios atores regulados. A primeira diz respeito à centralidade da intermediação, a segunda ao poder e à dependência dos intermediários, e a terceira ao componente autorregulatório da arquitetura.

Uma medida complementar particularmente útil é, portanto, a **alocação das funções regulatórias**: a distribuição das funções de governança entre reguladores públicos, intermediários, destinatários regulados ou autorreguladores, e beneficiários ou públicos afetados. Essa medida aborda diretamente uma das questões centrais da abordagem arquitetural: onde o direito localiza o trabalho de governar? Duas leis podem conter números comparáveis de atores intermediários, mas diferir fundamentalmente porque uma atribui verificação e monitoramento a intermediários, conservando elaboração de regras e aplicação coercitiva nas autoridades públicas, enquanto outra distribui estabelecimento de padrões, interpretação, monitoramento e certificação entre atores privados e híbridos.

A centralidade da intermediação é, portanto, mais bem tratada não como tipo separado de arquitetura de governança, mas como uma de suas propriedades mensuráveis. Seu valor reside precisamente em levar a

análise além da pergunta binária sobre a presença ou ausência de intermediários. Ao examinar prevalência, alocação funcional, autoridade, dependência, posição estrutural e inserção regulatória, a leximetria relacional pode identificar em que medida a atividade de governar é efetivamente organizada por intermédio de terceiros e distinguir participação incidental de terceiros de arquiteturas nas quais a intermediação é constitutiva do processo regulatório.

6.13. Validação e confiabilidade entre níveis

A natureza multinível da leximetria relacional exige validação nos níveis correspondentes. Elevada concordância no nível textual não estabelece a validade das classificações arquiteturais de nível superior.

No **nível textual**, a validação diz respeito a saber se os codificadores identificam os mesmos dispositivos jurídicos relevantes.

No **nível do enunciado institucional**, diz respeito a saber se atores, modalidades, ações, objetos e condições são decompostos de maneira consistente.

No **nível relacional**, a validação pergunta se uma relação codificada representa corretamente a conexão jurídica entre os atores.

No **nível configuracional**, a questão é se o conjunto especificado de relações e elementos de governança justifica a identificação da configuração alegada.

No **nível arquitetural**, a validação diz respeito a saber se a representação agregada captura adequadamente a organização da lei ou subsistema relevante.

Por fim, a **validação externa** diz respeito à relação entre a arquitetura formal reconstruída a partir do direito e os arranjos observados na implementação e na prática.

Essas formas de validade não devem ser reduzidas a uma única estatística de confiabilidade entre codificadores. Um projeto de codificação pode atingir concordância muito elevada na identificação de atores e produzir julgamentos muito menos confiáveis sobre discricionariedade, indispensabilidade ou significância arquitetural.

A codificação assistida por máquina deve ser avaliada da mesma maneira. Métodos automatizados podem apresentar bom desempenho na identificação de dispositivos, atores e expressões relacionais explícitas e, ao mesmo tempo, continuar menos confiáveis em julgamentos interpretativos sobre discricionariedade, accountability ou significância arquitetural. O desempenho dos modelos deve, consequentemente, ser avaliado separadamente para diferentes tarefas de codificação e inferência.

6.13. Arquiteturas formais, implementadas e operacionais

[Numeração 6.13 repetida no manuscrito original.]

A leximetria relacional reconstrói principalmente a **arquitetura jurídica formal**: as relações, capacidades e arranjos institucionais de governança constituídos ou reconhecidos pelo direito. Ela não estabelece, por si só, como tais arranjos são implementados ou como a governança opera na prática.

Pelo menos três níveis devem, portanto, ser distinguidos: arquitetura jurídica formal, arquitetura de implementação e arquitetura operacional. A **arquitetura formal** diz respeito à estrutura concebida pelo direito. A **arquitetura de implementação** diz respeito aos arranjos organizacionais pelos quais exigências jurídicas são postas em prática. A **arquitetura operacional** diz respeito às relações e práticas por meio das quais a governança efetivamente ocorre.

As três podem divergir substancialmente. Um ator pode possuir extensas competências legais que raramente são exercidas. Uma obrigação de reporte pode gerar pouca informação significativa. Padrões privados podem

adquirir importância prática superior à prevista no desenho formal. A prática administrativa também pode criar relações e rotinas pouco especificadas na legislação.

Essas diferenças não devem ser tratadas simplesmente como erro de mensuração. Constituem, por direito próprio, importante campo empírico. A leximetria relacional estabelece a linha de base formal contra a qual a implementação e a governança operacional poderão posteriormente ser comparadas.

6.15. Ilustração: da disposição jurídica à afirmação arquitetural

Um exemplo estilizado ilustra a sequência metodológica. Suponha que um regime jurídico contenha quatro dispositivos. O primeiro exige que prestadores realizem avaliações periódicas de risco. O segundo exige que essas avaliações sejam verificadas por auditor acreditado. O terceiro obriga auditores a notificar uma autoridade supervisora sobre deficiências relevantes. O quarto confere à autoridade supervisora poder para suspender a autorização de um prestador quando deficiências permanecerem sem solução.

No **nível textual**, essas disposições constituem observações jurídicas separadas. No **nível institucional**, estabelecem obrigações relativas a avaliação, verificação e reporte, juntamente com uma competência pública de aplicação coercitiva.

No **nível relacional**, estabelecem relações entre prestadores e auditores, auditores e autoridade supervisora, e autoridade supervisora e prestadores. Essas relações desempenham funções diferentes e possuem atributos distintos. A verificação é atribuída ao auditor, enquanto a autoridade sancionatória final permanece com o órgão público supervisor.

No **nível configuracional**, as disposições estabelecem conjuntamente asseguração por terceiros combinada com aplicação coercitiva sob supervisão pública. A acreditação conecta o verificador a um sistema mais amplo de controle público, enquanto a verificação obrigatória torna o intermediário consequente para o funcionamento do processo regulatório.

Somente depois de estabelecer a necessidade e a posição estrutural dessas relações seria apropriado formular uma afirmação arquitetural. A conclusão justificada poderia ser a de que o arranjo jurídico combina verificação intermediada com aplicação coercitiva pública hierárquica. Se isso é suficiente para caracterizar a lei inteira como arquitetura intermediada depende da posição dessa configuração em relação aos demais arranjos de governança contidos na lei.

O exemplo ilustra o princípio central da leximetria relacional: codificação de nível inferior e inferência teórica de nível superior somente são compatíveis quando as transformações intermediárias permanecem explícitas e recuperáveis.

7. Conclusões: do texto jurídico aos dados relacionais

Este artigo defendeu uma mudança na maneira como o direito é conceituado e comparado. O direito não apenas prescreve, proíbe, autoriza e sanciona condutas. Ele também organiza a capacidade de governar. Define objetos de intervenção, constitui e reconhece atores, distribui funções de governança, estabelece instrumentos e mecanismos, constrói relações e atribui autoridade, discricionariedade e accountability. Leis que impõem obrigações substantivas semelhantes podem, portanto, construir sistemas muito diferentes para produzir, monitorar, verificar e assegurar coercitivamente a conformidade. Inversamente, arranjos institucionais semelhantes podem reaparecer em domínios regulatórios com objetivos substantivos muito distintos. A arquitetura de governança é, consequentemente, uma dimensão distinta da variação jurídica, que não pode ser adequadamente capturada por medidas convencionais de conteúdo, cobertura ou rigor da legislação.

O quadro aqui desenvolvido procura tornar essa dimensão analiticamente visível. Distingue três níveis. Os elementos de governança diretamente observáveis incluem objetos, atores, funções, mecanismos, instrumentos

e relações. Os atributos relacionais — autoridade, discricionariedade e accountability — qualificam essas relações ao identificar onde se localizam a capacidade consequente de governar, o juízo e o dever de prestar contas. Os construtos de ordem superior — estratégias regulatórias, arquiteturas de governança e lógicas de governança — são reconstruídos a partir de configurações das observações de nível inferior, em vez de codificados independentemente desde o início. Essa distinção é central para o argumento metodológico, pois separa aquilo que pode ser identificado de modo relativamente direto nos textos jurídicos daquilo que precisa ser inferido por agregação e interpretação teórica.

A análise de arquitetura acrescenta uma dimensão configuracional ao estudo do direito. Arquitetura não deve ser reduzida à presença de determinados atores ou instrumentos nem tratada simplesmente como lista de tipos de governança mutuamente excludentes. Diz respeito a como o trabalho de governança e a capacidade de governar são distribuídos e conectados. Hierarquia, delegação, autorregulação, metarregulação, autorregulação reforçada, governança multinível e policentricidade identificam configurações recorrentes, mas várias delas podem coexistir no mesmo sistema jurídico. A tarefa comparativa consiste, portanto, em examinar dimensões arquiteturais como centralização, intermediação, distribuição público-privada, autonomia autorregulatória, profundidade relacional, distribuição funcional, discricionariedade e accountability. Isso permite comparar sistemas jurídicos sem forçar arranjos complexos de governança a um único rótulo categórico.

A intermediação oferece uma ilustração especialmente útil. A simples presença de atores intermediários revela relativamente pouco sobre sua importância. Alguns intermediários são suplementares; outros desempenham múltiplas funções regulatórias, exercem autoridade consequente ou ocupam posições indispensáveis em processos juridicamente exigidos. A centralidade da intermediação depende, portanto, da prevalência, amplitude funcional, autoridade, dependência, posição estrutural e inserção regulatória, e não apenas de contagens de atores. Essa distinção também ajuda a separar intermediação de autorregulação: a governança pode ser fortemente intermediada e fracamente autorregulatória, ou altamente autorregulatória sem amplo recurso a intermediários externos. Mais genericamente, a análise dirige a atenção à alocação das funções regulatórias entre autoridades públicas, intermediários, atores regulados e beneficiários — a questão de onde o direito situa o trabalho de governar.

A contribuição metodológica é a leximetria relacional. Sua característica distintiva não é simplesmente maior granularidade textual. A codificação no nível de dispositivos e enunciados melhora substancialmente a precisão da mensuração jurídica, mas a granularidade, por si só, não reconstrói arquitetura de governança. A leximetria relacional trata as relações de governança juridicamente constituídas como objeto empírico decisivo e distingue explicitamente unidades de codificação, análise e inferência. Dispositivos jurídicos fornecem âncoras probatórias; relações e elementos de governança fornecem observações analíticas; configurações, arquiteturas e regimes constituem unidades de inferência progressivamente superiores.

Isso exige maior atenção à lógica da agregação. Propriedades de ordem superior não podem ser inferidas mecanicamente da presença ou frequência de elementos de nível inferior. A significância arquitetural pode depender da autoridade, centralidade, exclusividade, sequência, consequência e substituibilidade, além da frequência. Um ator raramente mencionado pode exercer autoridade decisiva de controle de acesso, enquanto uma relação de reporte frequentemente reiterada pode ter pouca consequência estrutural. A abordagem favorece, portanto, a análise relacional-configuracional em lugar da simples contagem. As contagens continuam úteis para descrever a composição; as configurações revelam a organização.

A exigência de rastreabilidade vertical fortalece essa abordagem. Afirmações arquiteturais devem permanecer recuperáveis a partir das configurações de governança, relações, enunciados institucionais e dispositivos jurídicos em que se fundamentam. Isso torna transparentes as classificações de ordem superior, facilita a adjudicação, permite testar interpretações teóricas alternativas contra a mesma evidência subjacente e oferece importante salvaguarda para a codificação assistida por máquina. A regra de parada associada exige que os pesquisadores formulem apenas a afirmação no nível mais elevado que as evidências disponíveis justificam, em vez de forçar toda observação jurídica a uma classificação arquitetural.

A agenda de pesquisa resultante é ampla. A leximetria relacional permite investigar se jurisdições constroem arquiteturas diferentes para problemas regulatórios semelhantes; se configurações específicas reaparecem entre setores; se funções regulatórias migram ao longo do tempo entre Estados, empresas, intermediários e beneficiários; e se as arquiteturas diferem sistematicamente quanto à distribuição de autoridade, discricionariedade e accountability. Também pode tornar mais tratáveis as questões de hibridismo ao mostrar precisamente quais funções são públicas, privadas, autorregulatórias ou intermediadas e como essas atribuições se combinam dentro de leis individuais.

O quadro também cria uma base para estudar as relações entre desenho formal e desempenho da governança. A arquitetura jurídica especifica o sistema constituído pelo direito, mas arquiteturas de implementação e operacionais podem reproduzi-lo, transformá-lo ou contorná-lo. A comparação entre esses níveis poderia esclarecer quando a delegação funciona como pretendido, quando relações com intermediários se tornam mais ou menos consequentes do que sugere seu status jurídico formal, quando sistemas autorregulatórios adquirem autonomia e quando arranjos formalmente policêntricos se tornam efetivamente centralizados. Portanto, a leximetria relacional não substitui a prática de governança pelo texto jurídico; estabelece uma linha de base formal sistemática contra a qual a prática pode ser estudada.

A afirmação teórica mais ampla é direta. O direito não é apenas um corpo de regras e direitos. É também uma tecnologia institucional de distribuição da capacidade de governar. Determina não apenas quem deve cumprir, mas quem interpreta, implementa, monitora, verifica, certifica, autoriza, revisa e aplica coercitivamente as regras; quem exerce juízo; quem deve prestar contas desse juízo; e quem governa aqueles que, eles próprios, governam. Tornar essas relações observáveis permite que a análise jurídica comparada avance além das questões sobre quanto as sociedades regulam e o que regulam, em direção a uma pergunta complementar e mais institucional: **como o direito organiza o trabalho, a autoridade e a accountability da atividade de governar?**

Bibliografia

As entradas bibliográficas abaixo reproduzem os dados e títulos originais, como é convencional na tradução acadêmica. Não se corrigiram referências incompletas presentes no manuscrito.

Abbott, K.W., Genschel, P., Snidal, D. and Zangl, B. (2015) ‘Two logics of indirect governance: delegation and orchestration’, British Journal of Political Science, 46(4), pp. 719–729.

Abbott, K.W., Genschel, P., Snidal, D. and Zangl, B. (2020) The Governor’s Dilemma: Indirect Governance Beyond Principals and Agents. Oxford: Oxford University Press.

Abbott, K.W., Levi-Faur, D. and Snidal, D. (2017) ‘Theorizing regulatory intermediaries: the RIT model’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 670(1), pp. 14–35.

Adcock, R. and Collier, D. (2001) ‘Measurement validity: A shared standard for qualitative and quantitative research’, American Political Science Review, 95(3), pp. 529–546.

Al-Ubaydli, O. and McLaughlin, P.A. (2017) ‘RegData: A numerical database on industry-specific regulations for all United States industries, 1997–2012’, Regulation & Governance, 11(1), pp. 109–123.

Armour, J., Deakin, S. and Siems, M. (2016) CBR Leximetric Datasets. Cambridge: Centre for Business Research, University of Cambridge.

Ayres, I. and Braithwaite, J. (1992) Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. New York: Oxford University Press.

Black, J. (2001) ‘Decentring regulation: understanding the role of regulation and self-regulation in a post-regulatory world’, Current Legal Problems, 54(1), pp. 103–146.

Black, J. (2002) ‘Critical reflections on regulation’, Australian Journal of Legal Philosophy, 27, pp. 1–35.

Crawford, S.E.S. and Ostrom, E. (1995) ‘A grammar of institutions’, American Political Science Review, 89(3), pp. 582–600.

Edelman, L.B., Uggen, C. and Erlanger, H.S. (1999) ‘The endogeneity of legal regulation: grievance procedures as rational myth’, American Journal of Sociology, 105(2), pp. 406–454.

Elkins, Z., Ginsburg, T. and Melton, J. (2009) The Endurance of National Constitutions. Cambridge: Cambridge University Press.

Frantz, C.K. and Siddiki, S.N. (2021) ‘Institutional Grammar 2.0: A specification for encoding and analyzing institutional design’, Public Administration, 99(2), pp. 222–247.

Frantz, C.K. and Siddiki, S.N. (2022) Institutional Grammar: Foundations and Applications for Institutional Analysis. Cham: Palgrave Macmillan.

Gunningham, N., Grabosky, P. and Sinclair, D. (1998) Smart Regulation: Designing Environmental Policy. Oxford: Clarendon Press.

Hall, P.A. and Soskice, D. (eds) (2001) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.

Hood, C., James, O., Jones, G., Scott, C. and Travers, T. (1999) Regulation Inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, and Sleazebusters. Oxford: Oxford University Press.

Howlett, M. (2010). Designing public policies: Principles and instruments. routledge.

Lascoumes, P. and Le Galès, P. (2007) ‘Introduction: understanding public policy through its instruments’, Governance, 20(1), pp. 1–21.

Levi-Faur, D. (2005) ‘The global diffusion of regulatory capitalism’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 598(1), pp. 12–32.

Levi-Faur, D. (2009) ‘Regulatory capitalism and the reassertion of the public interest’, Policy and Society, 27(3), pp. 181–191.

Levi-Faur, D. (ed.) (2012) The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.

Majone, G. (1994) ‘The rise of the regulatory state in Europe’, West European Politics, 17(3), pp. 77–101.

Ostrom, E. (2005) Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rhodes, R.A.W. (1996) ‘The new governance: governing without government’, Political Studies, 44(4), pp. 652–667.

Sabel, C.F. and Zeitlin, J. (2008) ‘Learning from difference: the new architecture of experimentalist governance in the EU’, European Law Journal, 14(3), pp. 271–327.

Sabel, C.F. and Zeitlin, J. (2012) ‘Experimentalist governance’, in Levi-Faur, D. (ed.) The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 169–184.

Scott, C. (2004) ‘Regulation in the age of governance: the rise of the post-regulatory state’, in Jordana, J. and Levi-Faur, D. (eds) The Politics of Regulation. Cheltenham: Edward Elgar.

Seidl, T. and Kosti, N. (2026) ‘Mapping Europe’s Digital Acquis: A Granular History of EU Digital Policymaking’, unpublished manuscript, 21 September 2026.

Siddiki, S. and Frantz, C.K. (2024) ‘Understanding regulation using the Institutional Grammar 2.0’, Regulation & Governance, 18(3), pp. 674–687.

Treib, O., Bähr, H. and Falkner, G. (2007) ‘Modes of governance: towards a conceptual clarification’, Journal of European Public Policy, 14(1), pp. 1–20.

Hood, C. (1983) The Tools of Government. London: Macmillan.

Howlett, M. and Rayner, J. (2007) ‘Design principles for policy mixes: cohesion and coherence in “new governance arrangements”’, Policy and Society, 26(4), pp. 1–18.

Salamon, L.M. (ed.) (2002) The Tools of Government: A Guide to the New Governance. Oxford: Oxford University Press.

Schneider, A. and Ingram, H. (1990) ‘Behavioral assumptions of policy tools’, Journal of Politics, 52(2), pp. 510–529.

Vedung, E. (1998) ‘Policy instruments: typologies and theories’, in Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C. and Vedung, E. (eds) Carrots, Sticks and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, pp. 21–58.

Davis, K.C. (1969) Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Galligan, D.J. (1986) Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion. Oxford: Clarendon Press.

Hawkins, K. (ed.) (1992) The Uses of Discretion. Oxford: Clarendon Press.

Huber, J.D. and Shipan, C.R. (2002) Deliberate Discretion? The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.

Os itens a seguir seriam novos em relação à bibliografia da versão atual:

Bovens, M. (2007) ‘Analysing and assessing accountability: A conceptual framework’, European Law Journal, 13(4), pp. 447–468.

Lindberg, S.I. (2013) ‘Mapping accountability: Core concept and subtypes’, International Review of Administrative Sciences, 79(2), pp. 202–226.

Mashaw, J.L. (2006) ‘Accountability and institutional design: Some thoughts on the grammar of governance’, in Dowdle, M.W. (ed.) Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 115–156.

Mulgan, R. (2000) ‘“Accountability”: An ever-expanding concept?’, Public Administration, 78(3), pp. 555–573.

Mulgan, R. (2003) Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Romzek, B.S. and Dubnick, M.J. (1987) ’Accountability in the public sector: Lessons from the